

Combattre la discrimination dans le domaine de l'enseignement

Onzième consultation des États membres sur l'application de la Convention
et de la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination
dans le domaine de l'enseignement (1960) (2024-2025)

PRINCIPES DIRECTEURS POUR L'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET DE LA RECOMMANDATION CONCERNANT LA LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT (1960)

1. Introduction

La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Convention ») et la Recommandation concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement (« la Recommandation »), adoptées par la Conférence générale de l'UNESCO en 1960, répondent au mandat dont l'Organisation a été investie dans son Acte constitutif, à savoir « réaliser graduellement l'idéal d'une chance égale d'éducation pour tous, sans distinction de race, de sexe, ni d'aucune condition économique ou sociale ». La Convention est le premier instrument international juridiquement contraignant garantissant le droit à l'éducation et le seul qui lui soit exclusivement consacré.

Le droit à l'éducation est aujourd'hui l'un des principes fondamentaux sur lesquels reposent l'agenda Éducation 2030 et l'objectif de développement durable 4 (ODD 4) adoptés par la communauté internationale en 2015. L'ODD 4 a pour objet d'assurer la pleine jouissance du droit à l'éducation, fondement du développement durable. Il englobe dans son champ les multiples dimensions du droit à l'éducation.

La Convention a été reconnue comme étant l'une des pierres angulaires de l'agenda Éducation 2030. Elle constitue en outre un puissant outil pour faire avancer la réalisation de l'ODD 4 par une articulation efficace entre action normative et action opérationnelle.

Les présents Principes directeurs ont pour objet d'aider les États membres dans l'établissement de leurs rapports sur l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le cadre de la onzième consultation.

2. Portée de la consultation

Compte tenu de l'agenda Éducation 2030, le suivi de la Convention et de la Recommandation est d'une importance cruciale pour que l'éducation soit réellement inclusive pour tous et pour lutter contre la persistance des inégalités en matière d'accès, de participation et de résultats d'apprentissage à tous les niveaux, en particulier dans les groupes les plus vulnérables. Ceci est d'autant plus vrai que, dans le contexte actuel, les pays s'efforcent de relancer l'éducation après les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Les mesures concrètes prises par les États membres conformément à leurs obligations juridiques en vertu de la Convention et de la Recommandation contribuent à la mise en œuvre de l'agenda Éducation 2030.

Étant donné que la portée et la teneur des obligations juridiques en vertu du droit à l'éducation concordent avec les 10 cibles de l'ODD 4, des efforts ont été engagés pour que le contenu des cibles soit inclus dans les présents Principes directeurs et que ces principes constituent un instrument précieux pour mesurer les progrès accomplis en vue de la réalisation des cibles de l'ODD 4.

La Convention est en étroite concordance non seulement avec l'ODD 4 mais aussi avec le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), la

Convention relative aux droits de l'enfant (1989) et la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006).

Cette consultation est en outre l'occasion de contribuer à l'**Initiative en cours de l'UNESCO sur l'évolution du droit à l'éducation dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la vie**¹ (lancée en décembre 2021). Cette Initiative cherche des solutions pour renforcer le droit à l'éducation, qu'elle replace dans le contexte de l'apprentissage tout au long de la vie, en tenant compte des nouvelles exigences imposées à l'éducation. Elle s'appuie sur le **rapport préparé par la Commission internationale sur Les futurs de l'éducation**², qui propose d'élargir explicitement notre conception du droit à l'éducation à tous les âges, à tous les temps et à tous les espaces. L'Initiative est également conforme à l'**Énoncé de vision du Secrétaire général des Nations Unies sur la transformation de l'éducation**³ ainsi qu'au **Rapport du Sommet sur la transformation de l'éducation (2022)**⁴, selon lequel la transformation des systèmes éducatifs doit tendre à « l'inclusion de tous, indépendamment des circonstances, du contexte et des origines ». L'Initiative sur l'évolution du droit à l'éducation a pour objet d'engager une réflexion collaborative et participative sur le cadre international afin de garantir l'application effective du droit à l'éducation à l'apprentissage pour tous et tout au long de la vie. L'Initiative s'appuie également sur les dialogues intergouvernementaux entamés récemment, en particulier le Cadre d'action de Marrakech – Exploiter le pouvoir de transformation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes⁵ et la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance⁶.

Il convient également de noter que, comme le révèlent les consultations précédentes sur la Convention et la Recommandation, les pays partagent désormais une conception plus large du droit à l'éducation. Fondée sur les conclusions des rapports nationaux précédents, la 11^e consultation porte notamment sur des thèmes ayant une incidence directe sur le droit à l'éducation, par exemple, l'apprentissage numérique, la question du climat, le droit à l'apprentissage tout au long de la vie et le rôle des acteurs non étatiques dans l'éducation.

3. Obligations en matière de présentation de rapports

La nature juridique des obligations découlant de la Convention diffère à plusieurs égards de celle des obligations qu'impose la Recommandation. La Convention a force obligatoire et les États qui y sont parties sont tenus d'en incorporer les dispositions dans les cadres nationaux. La Recommandation, de nature non contraignante, a une force politique et morale. Son adoption visait à prendre en compte les difficultés que certains États pourraient rencontrer, du fait en particulier de leur structure fédérale, pour ratifier la Convention.

Compte tenu des différences de portée juridique dues à la nature même de ces deux instruments, la teneur de la Recommandation et celle de la Convention sont identiques. Les États membres doivent donner effet à l'un ou l'autre de ces instruments dans leur législation nationale et dans leurs politiques de l'éducation.

Les dispositions relatives à l'obligation de soumettre des rapports de l'article VII de la Convention et de l'article correspondant de la Recommandation sont les mêmes. L'article VIII de l'Acte constitutif de l'UNESCO dispose que « *Chaque État membre adresse à l'Organisation, aux dates et sous la forme que déterminera la Conférence générale, des rapports sur les lois, les règlements et statistiques relatifs à ses institutions et à son activité dans l'ordre de l'éducation, de la science et de la culture, ainsi que sur la suite donnée aux recommandations et conventions visées à l'article IV, paragraphe 4* ». Par conséquent, même si un État n'est pas partie à la Convention, il doit soumettre

¹ [Comment les droits s'adaptent à l'évolution de l'éducation | UNESCO](#).

² [Repenser nos futurs ensemble : un nouveau contrat social pour l'éducation – UNESCO Digital Library](#).

³ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2022/09/sg_vision_statement_on_transforming_education.pdf.

⁴ https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/report_on_the_2022_transforming_education_summit.pdf.

⁵ [Cadre d'action de Marrakech | Institut pour l'apprentissage tout au long de la vie \(unesco.org\)](#).

⁶ [Tashkent-declaration-ecce-2022.pdf \(unesco.org\)](#).

un rapport sur l'application de la Recommandation, ce qui signifie que **tous les États membres de l'UNESCO sont censés soumettre un rapport national** sur l'application de l'un ou l'autre de ces instruments dans le cadre des consultations de suivi.

4. Participation aux consultations

La durée de la période d'établissement des rapports au titre de la 11^e consultation sur l'application de la Convention et la Recommandation a été fixée à quatre ans (2021-2024).

Le rapport intitulé Les futurs de l'éducation propose un nouveau contrat social pour l'éducation, ce qui nécessite de concevoir l'éducation comme un bien commun et un projet de société partagé. À cette fin, il convient de mener des consultations approfondies avec un large éventail de parties prenantes. Le processus d'établissement des rapports doit donc être **participatif**, d'où la nécessité de veiller à une bonne coopération entre le Ministère de l'éducation et les autres ministères concernés par différents aspects du droit à l'éducation et de consulter les partenaires sociaux, les **organisations de la société civile** et autres organes pertinents.

L'établissement des rapports nationaux offre aux États membres une **bonne occasion** d'évaluer la mise en œuvre du droit à l'éducation sur leur territoire, de cerner les difficultés particulières, d'engager un dialogue constructif avec les autres acteurs concernés et de partager les bonnes pratiques.

Lors de la préparation des rapports, les États membres sont encouragés à fournir **de manière concise des informations concrètes et pertinentes**. Ils décriront le cadre constitutionnel, législatif, administratif et politique mis en place aux fins de l'application des dispositions garanties par les instruments et démontreront en quoi leurs normes législatives et leurs pratiques donnent effet à la Convention ou à la Recommandation.

Les États membres pourront reproduire les informations pertinentes soumises lors d'autres exercices de présentation de rapports ou s'y référer en indiquant précisément où les consulter. De même, les liens vers des documents utiles ou des textes juridiques ou politiques pertinents seront d'une grande utilité ; certains textes peuvent également être joints en annexe au rapport.

Les rapports nationaux soumis lors des consultations précédentes peuvent être consultés sur l'**Observatoire sur le droit à l'éducation**⁷ dans la rubrique « suivi » des profils de pays. Les renseignements fournis dans les rapports revêtent un grand intérêt tant pour l'Observatoire sur le droit à l'éducation que pour **Son Atlas**⁸, outil de suivi en ligne du droit à l'éducation des filles et des femmes. Les informations et les données relatives aux systèmes éducatifs nationaux sont également consultables dans la base de données de l'Institut de statistique de l'UNESCO⁹. Les conclusions et les rapports de la consultation sont utilisés à des fins de suivi tout en contribuant à des travaux de plus vaste envergure – la production de connaissances, les actions de plaidoyer et la coopération technique.

5. Modalités et organisation

Les Principes directeurs sont divisés en trois chapitres :

- Le **premier chapitre** est consacré aux informations d'ordre général sur l'adhésion à la Convention.
- Le **deuxième chapitre** a pour objet d'obtenir des renseignements sur l'application de la Convention et de la Recommandation dans le contexte de l'objectif de développement durable 4. Ce chapitre, qui est aussi le plus long, concerne les points suivants : inclusion et

⁷ [Observatoire sur le droit à l'éducation \(unesco.org\)](https://observatoire.unesco.org/).

⁸ [Son Atlas \(unesco.org\)](https://sonatlas.unesco.org/).

⁹ [UIS Statistics \(unesco.org\)](https://uis.unesco.org/).

non-discrimination dans le domaine de l'enseignement (section 1), à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement (section 2), l'éducation de qualité et le cadre de l'apprentissage (section 3) et, en conclusion, le renforcement des systèmes de gouvernance (section 4).

- Le **troisième chapitre** a pour objet de réunir des informations relatives aux méthodes utilisées pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces deux instruments.

Afin de simplifier les Principes directeurs tout en apportant aux États membres les indications indispensables qui les guideront dans la formulation de leurs réponses à l'issue d'un processus participatif, **les orientations proposées sont de deux types** :

- (1) Des questions ouvertes ou fermées auxquelles les États membres sont invités à répondre directement. Veuillez noter qu'il est possible, le cas échéant, de fournir plusieurs réponses.
- (2) Des indications complémentaires visant à aider les États membres à structurer et à détailler les réponses apportées aux questions ouvertes (des conseils seront notamment donnés sur la manière de répondre efficacement aux questions posées). Ces indications sont en italiques.

INFORMATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL :

Nom du pays: **Luxembourg**

Organisation(s) ou entité(s) chargée(s) de l'établissement du rapport:

Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

Nom de la personne à contacter : **Claude Sevenig**

Adresse électronique et numéro de téléphone de la personne à contacter : claudesevenig@mae.etat.lu

I. Ratification et applicabilité de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement ¹⁰

- Votre pays est-il Partie à la Convention ?

☒ oui

☐ Non: votre pays prévoit-il de ratifier cet instrument?

☐ Oui: veuillez indiquer à quel stade du processus de ratification se trouve votre pays. Veuillez préciser si votre pays a besoin d'assistance :

☐ L'intérêt est réel mais aucune mesure concrète n'a été prise

☐ Le processus de ratification a été entamé

☐ Le processus de ratification est presque terminé

☐ Veuillez décrire succinctement, le cas échéant, les mesures qui ont été prises et le calendrier ainsi que les difficultés (juridiques, institutionnelles, politiques ou pratiques) éventuellement rencontrées au cours du processus de ratification. Veuillez indiquer en quoi l'UNESCO peut vous aider.

☐ Non, pas de ratification envisagée dans un avenir proche. Veuillez expliquer pourquoi:

- La Convention est-elle directement applicable en droit national?

☐ Oui ☐ Non

Observation : La convention est exécutée et observée, les lois et règlements grand-ducaux applicables à l'Education nationale ne renvoient cependant pas à la Convention.

- Les tribunaux et/ou les autorités administratives ont-ils statué sur des questions ou des violations relatives au droit à l'éducation ?¹¹

☐ Non

☒ Oui: les dispositions de la Convention ont-elles été invoquées ?

☒ Oui ☐ Non

- Veuillez citer des exemples de précédents ou de jurisprudence.

Il est également possible de donner des informations sur les autorités (judiciaires, administratives, etc.) compétentes en ce qui concerne le droit à l'éducation.

Une analyse de la jurisprudence nationale a révélé que la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'éducation a été évoquée dans deux décisions de justice.

La loi du 6 février 2009 prévoit dans ses articles 3, 4 et 5 que :

“Chaque enfant habitant le Grand-Duché de Luxembourg a droit à l'enseignement fondamental déterminé suivant les dispositions de la présente loi.

L'enseignement est commun aux filles et aux garçons.

L'accès à l'enseignement public est gratuit pour chaque enfant habitant le Grand-Duché, inscrit à une école de sa commune de résidence, à une école d'une autre commune ou à une école de l'État.”

<https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2009/02/06/n3/jo>

II. Renseignements concernant l'application de la Convention ou de la Recommandation dans le contexte de l'Objectif de développement durable 4 (ODD 4)

1. Vers un système éducatif et non discriminatoire

Pour mémoire : cette partie porte sur l'objet principal de la Convention/Recommandation, qui consiste à souligner l'obligation qui incombe aux États d'interdire toute forme de discrimination dans le domaine de l'enseignement tout en promouvant l'égalité des chances dans l'éducation comme le précisent les articles/paragraphes 1(1), 2 et 3 de la Convention/Recommandation.

Elle correspond également à l'ambition primordiale de l'ODD 4, à savoir « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité » d'ici à 2030. Elle couvre donc l'ensemble des cibles de l'ODD 4, mais aussi, plus particulièrement, la cible 4.5¹².

¹¹ Les mécanismes judiciaires jouent un grand rôle dans l'application du droit à l'éducation en garantissant la responsabilité juridique, contribuant ainsi à la réalisation concrète du droit à l'éducation.

¹² Qui appelle les États à « éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de l'éducation et assurer l'égalité d'accès des personnes vulnérables, y compris les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation vulnérable, à tous les niveaux d'enseignement et de formation professionnelle ».

- Veuillez indiquer si les droits et les principes énoncés dans la Convention/Recommandation ont guidé l'élaboration du cadre légal et/ou politique de l'éducation :

☒ Oui ☐ Non

- Dans l'affirmative, veuillez fournir les références des textes :

Le gouvernement luxembourgeois formé en décembre 2023, a réitéré son engagement en faveur d'un système scolaire non-discriminatoire, de qualité et accessible à tous, tout en offrant les meilleures chances de réussite à chaque enfant. Il affirme dans son accord de coalition*:

« Vouloir tout mettre en œuvre afin de permettre au système éducatif de rester en phase avec les enjeux et les défis de la société est une priorité du Gouvernement.

Le Gouvernement s'engage à associer toutes les parties prenantes aux réflexions à mener et aux changements à implémenter. Cette évolution sera suivie de près grâce à un accompagnement et une évaluation scientifique, afin de garantir une offre éducative de haute qualité qui contribuera à offrir les mêmes chances individuelles à chaque citoyen et à consolider la cohésion sociale et culturelle de notre société. »

L'équité est au cœur de l'action gouvernementale depuis de nombreuses années, offrir les meilleures chances de réussite à chacun indépendamment de sa langue maternelle, de sa culture, religion, origine sociale ou ethnique sont les principes qui la guident. C'est un objectif particulièrement ambitieux dans une société très diverse et dans un monde en évolution rapide et constante. Le paysage de l'Éducation nationale continue d'être adapté à l'évolution de la société au travers d'une politique centrée sur l'enfant.

* [Accord de coalition 2023-2028 - Le gouvernement luxembourgeois](#)

1.1 Non-discrimination et égalité dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez décrire les mesures adoptées afin d'**éliminer et de prévenir** toute discrimination dans le domaine de l'enseignement au sens de la Convention/Recommandation¹³ et de **garantir l'égalité d'accès à tous les niveaux et dans tous les types d'enseignement** (plusieurs réponses possibles):

Pour mémoire: ces mesures répondent notamment à la cible 4.1 et, pour partie, à la cible 4.b¹⁴

☒ Les textes juridiques¹⁵ interdisent toute discrimination et garantissent l'égalité d'accès à l'enseignement :

☒ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)

☒ Dans l'enseignement primaire

☒ Dans l'enseignement secondaire

¹³ Voir article/paragraphe 1(1).

¹⁴ Qui appelle les États à « augmenter nettement à l'échelle mondiale le nombre de bourses d'études offertes [...] pour financer le suivi d'études supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus informatiques, techniques et scientifiques et les études d'ingénieur ».

¹⁵ Constitution, lois, décrets, règlements, circulaires, etc.

- ☒ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels
- ☒ Dans l'enseignement supérieur
- ☒ Dans l'éducation des adultes et les autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez indiquer les dispositions juridiques pertinentes :

1. La loi sur l'obligation scolaire citée au point 1.

2. Il faut ajouter à ceci que le gouvernement a décidé de porter l'âge de l'obligation scolaire à 18 ans. Depuis 1992, l'obligation scolaire au Luxembourg débute à l'âge de 4 ans. La réforme de 2009 s'est accompagnée d'un allongement de la scolarité obligatoire de 11 à 12 années, soit de 15 à 16 ans en âge théorique. Cette extension visait déjà à garantir à tous les enfants une meilleure scolarisation, à augmenter leurs chances de réussite, à diminuer le nombre de décrocheurs scolaires et à prévenir ainsi l'exclusion scolaire.

Afin de lutter contre le décrochage scolaire, il était temps d'accomplir l'étape suivante, en prolongeant l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de la majorité. C'est l'objet principal de la loi relative au droit à l'enseignement et à l'obligation scolaire votée au Parlement le 13 juillet 2023.

Repousser le moment de quitter l'école de 16 à 18 ans permet de contribuer à une meilleure prévention du décrochage scolaire et à une meilleure insertion future dans le monde professionnel, en parallèle avec l'instauration et l'élargissement d'autres mesures ciblant les difficultés rencontrées par les jeunes décrocheurs sur leur chemin.

Les dispositions concernant l'obligation scolaire entreront en vigueur à partir de la rentrée 2026. Ce délai permet aux acteurs de l'éducation d'étendre les offres supplémentaires et alternatives répondant aux besoins individuels des jeunes en situation de décrochage scolaire, par exemple à l'image des centres d'insertion socio-professionnelle (CISP).

Au niveau de l'enseignement supérieur, [l'Aide financière de l'Etat pour études supérieures](#) vise à permettre à tous les jeunes, indépendamment des ressources financières de leur ménage, d'entreprendre des études supérieures. Elle comporte une bourse de base, une bourse sur critères sociaux, une bourse de mobilité et une bourse familiale.

- Veuillez énumérer les motifs de discrimination interdits dans le domaine de l'enseignement tels que précisés dans les textes juridiques :

Les textes sont bien clairs sur ce point :

1. La loi du 6 février 2009 citée plus haut

2. La Loi du 20 juillet 2023 relative à l'obligation scolaire prévoit en son article 2. :

(1) L'enseignement respecte le principe d'égalité. Il s'oppose à toute forme de discrimination.

(2) Les membres du personnel enseignant ne peuvent manifester, par quelque moyen que ce soit, leur appartenance à une doctrine religieuse ou politique dans l'exercice de leurs fonctions.

3. Dans son article 4. cette même loi stipule:

(1) Tout mineur âgé de quatre ans révolus avant le 1^{er} septembre et ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg est soumis à l'obligation scolaire.

(2) L'obligation scolaire prend fin à dix-huit ans ou, avant dix-huit ans, à l'obtention :

d'un diplôme ou certificat sanctionnant la fin des études de l'enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, délivré par un établissement public luxembourgeois ou par un établissement privé agréé par l'État luxembourgeois ;

ou

d'un autre diplôme ou certificat reconnu équivalent à l'un des diplômes ou certificats visés au point précédent par la loi ou par décision du ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ».

☒ Les politiques, les programmes et les initiatives visent à **interdire et à prévenir la discrimination et à garantir l'égalité d'accès à l'éducation** :

☒ Dans l'enseignement pré-primaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)

☒ Dans l'enseignement primaire

☒ Dans l'enseignement secondaire

☒ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels

☒ Dans l'enseignement supérieur

☒ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser :

De par le droit à l'éducation pour tout enfant et les mesures prévues en ce qui concerne l'obligation scolaire, l'accès à l'éducation est garanti par la loi.

Considérant que l'éducation non formelle, joue un rôle essentiel dans l'épanouissement de l'enfant et pour ses chances de réussite, le gouvernement

luxembourgeois a étendu le droit et l'accès universel à l'éducation formelle, à un accès universel et gratuit **à l'éducation non-formelle**.

L'éducation non-formelle complète l'éducation formelle à l'école et permet aux enfants de développer, dans une ambiance décontractée, les compétences essentielles : langage, motricité, relations sociales, créativité, aptitudes techniques, participation active.

Ainsi, le 12 juillet 2022, la Chambre des députés a adopté la loi sur la **gratuité de l'éducation non formelle** (encadrement de qualité en dehors de l'horaire scolaire dans les maisons relais, les foyers de jour, les mini-crèches et assistants parentaux) au même titre que la gratuité de l'enseignement public. À partir de la rentrée 2022-2023, l'accueil dans les structures d'éducation non formelle pendant les semaines d'école sera gratuit, pour les enfants scolarisés à l'enseignement fondamental, à compter de l'obligation scolaire (4 ans).

Cette loi représente une étape importante de la politique éducative : en garantissant un accès **libre aussi bien à l'éducation formelle** qu'à l'éducation non formelle, le Luxembourg fournit à tous les enfants les meilleures chances pour leur avenir. Tous les enfants scolarisés sont concernés par la gratuité, indépendamment du type de structure d'éducation et d'accueil.

À partir de la rentrée 2022-2023, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a également introduit la **gratuité des repas de midi** dans les structures d'éducation et d'accueil, ceci pendant les semaines scolaires. Pendant les vacances scolaires, la gratuité des repas est réservée aux familles disposant d'un revenu inférieur à deux fois le salaire social minimum.

Par ailleurs, depuis la rentrée 2022 les enfants accèdent à une **aide aux devoirs gratuite** dans les structures d'éducation et d'accueil.

Gratuité des cours de l'enseignement musical

Soutenir les enfants, c'est aussi favoriser leur créativité, facteur important du développement émotionnel et cognitif ainsi qu'au développement d'une image positive de soi.

Ainsi depuis septembre 2022, afin d'inciter les enfants et les adolescents à la créativité artistique, et rendre l'enseignement musical plus accessible à chaque enfant, une grande partie des cours de l'enseignement musical sont gratuits. L'intégralité du cycle inférieur, c'est-à-dire **au moins les quatre premières années de cours de musique, sont gratuites** pour les élèves. Cela contribuera également à l'égalité des chances, en matière d'éducation notamment et favorisera l'accès à la culture pour beaucoup d'élèves.

Enseignement secondaire :

Depuis la rentrée 2019-2020, les livres scolaires pour tous les élèves du secondaire sont mis à disposition gratuitement, à l'image de l'école fondamentale.

Des aides financières du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CePas) pour le maintien scolaire

Le CePas accorde une subvention annuelle aux ménages résidant avec un élève (et ayant l'autorité parentale) et qui ont un revenu mensuel net inférieur au seuil du ménage à faible revenu (selon un barème fixé par règlement grand-ducal). L'élève doit être inscrit dans un établissement secondaire classique ou secondaire général, ou en formation concomitante et être bénéficiaire des allocations familiales.

Les élèves majeurs en situation de détresse psycho-sociale et contraints de vivre seuls, peuvent bénéficier d'une **subvention du maintien scolaire**. Cette subvention est conférée à l'élève jusqu'à l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires classiques ou secondaires générales, d'un diplôme de technicien, d'un diplôme d'aptitude professionnelle ou d'un certificat de capacité professionnelle. Le montant est fonction de la situation de revenu de l'élève et des frais de loyer.

Le 13 juin 2023, la Chambre des députés a voté la loi portant sur le bien-être des élèves et l'éducation inclusive. Cette nouvelle loi vise à garantir une meilleure collaboration entre les différents acteurs du terrain, des parents et des élèves avec l'objectif **d'améliorer la prise en charge des élèves, de mettre en avant leur bien-être et de promouvoir une école inclusive**.

A. Un meilleur accompagnement psycho-social des élèves de l'enseignement secondaire

Chaque lycée sera doté d'un département éducatif et psycho-social, qui se compose du service psycho-social et d'accompagnement scolaires, du service socio-éducatif, de l'équipe de soutien pour élèves à besoins éducatifs spécifiques, de la cellule d'orientation et d'intégration scolaires et, le cas échéant, de l'internat. Le département en question sera dirigé par un chef de département, issu du personnel éducatif et psycho-social.

En vertu de l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989, les États parties doivent prendre des mesures permettant de protéger les enfants contre toute forme de violence, de négligence, d'abus et d'exploitation. Un délégué à la protection des élèves (DPE) est désigné dans chaque lycée. Celui-ci aura pour missions la promotion du respect des droits de l'élève et la prévention et la protection contre toute forme de maltraitance et de danger allant à l'encontre du bien-être de l'élève, la sensibilisation, le conseil et le soutien à la communauté scolaire, l'information sur les procédures à suivre et le développement et l'organisation de formations en lien avec la protection des élèves.

La nouvelle loi vise à garantir une prise en charge continue des élèves à besoins spécifiques tout au long de leur scolarité. Elle **renforce et restructure** le dispositif de prise en charge des élèves à besoins spécifiques actuellement en place, introduit de nouvelles mesures pour une éducation inclusive et réduit les délais obligatoires pour l'élaboration de diagnostics et la mise en place de mesures de prise en charge.

Outre la restructuration de l'éducation inclusive la nouvelle loi introduit trois nouveautés majeures en faveur de l'inclusion scolaire au Luxembourg:

Des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques (ESEB) dans les lycées

À l'enseignement secondaire, des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques (ESEB) seront introduites dans chaque lycée, à l'image du dispositif d'aide déjà en place dans les écoles fondamentales.

Les ESEB ont pour mission de soutenir les élèves afin de favoriser leur bien-être, leur autonomie, leur épanouissement personnel et leur participation à la vie scolaire. Ils conseillent les parents et les enseignants et peuvent assurer une prise en charge ambulatoire des élèves à besoins spécifiques au sein du lycée.

Pour soutenir les écoles dans l'encadrement d'élèves à besoins spécifiques et permettre une plus grande réactivité, la fonction d'assistant pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (A-EBS) est introduite au niveau de l'enseignement fondamental. Au cours des prochaines années, un A-EBS sera affecté à chaque école fondamentale. Il soutiendra les instituteurs spécialisés pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (I-EBS) dans leurs activités quotidiennes. Les A-EBS seront recrutés au niveau du diplôme d'aptitude professionnelle (DAP).

En vue d'assurer une bonne coordination et un échange fructueux entre les acteurs, une nouvelle administration dénommée « Service national de l'éducation inclusive (SNEI) » a été mise en place. Sa mission principale est de promouvoir l'éducation inclusive en veillant au développement du dispositif et à la mise en réseau des différents acteurs intervenant dans le cadre de la prise en charge des élèves à besoins spécifiques.

La nouvelle loi prend en compte les constats essentiels d'une [évaluation du dispositif de prise en charge](#) actuellement en place, publiée en janvier 2023. Une telle évaluation avait été demandée par la Chambre des députés lors de l'adoption de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire à l'enseignement fondamental.

[Loi du 30 juin 2023 portant 1^{er} modification a\) ... - Legilux](#)

Au niveau de l'enseignement supérieur, la charte des usagers, prévue par la Loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg et annexée au [Règlement des études de l'Université du Luxembourg](#), seule université publique du pays, entérine « le droit [des usagers] d'être traité équitablement, sans discrimination par rapport à son âge, son origine ethnique ou sa nationalité, son état civil, sa religion, sa langue, son sexe et son orientation sexuelle, ses convictions politiques, sa situation sociale, un handicap ou l'utilisation de moyens pour pallier celui-ci. »

Par ailleurs, la [Loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg](#) prévoit un délégué et une commission aux aménagements raisonnables, chargée de veiller à ce que les modifications

nécessaires et appropriées soient en place pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants en ce qui concerne leurs études et leur bien-être personnel et de promouvoir une culture d'inclusion. Elle prévoit également un délégué, une commission et une politique de l'égalité des genres.

La [loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l'organisation de l'enseignement supérieur](#) prévoit également la création d'une commission pour les aménagements raisonnables, applicable aux programmes d'études menant au Brevet de Technicien Supérieur (BTS).

☒ **Lutte contre la discrimination à travers les programmes d'enseignement:**

☒ Dans l'enseignement préprimaire (y compris dans l'éducation et la protection de la petite enfance)

☒ Dans l'enseignement primaire

☒ Dans l'enseignement secondaire

☒ Dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels

☒ Dans l'enseignement supérieur

☒ Dans l'éducation des adultes et l'autres possibilités d'apprentissage

- Veuillez préciser:

Le Luxembourg est un pays trilingue. La langue nationale est le luxembourgeois, la langue législative, le français ; le français, l'allemand et le luxembourgeois sont les trois langues administratives.

Le système éducatif luxembourgeois est basé principalement sur l'allemand et le français. L'allemand est la langue véhiculaire dans l'enseignement fondamental et les classes inférieures du lycée, tandis que le français est utilisé dans la majorité des cours des classes supérieures de l'enseignement secondaire. L'école publique propose néanmoins aussi, selon une politique de diversification de l'offre scolaire, des classes internationales francophones et anglophones, des classes d'accueil et l'intervention de médiateurs interculturels.

Ce multilinguisme constitue l'un des plus grands atouts pour la jeunesse, dans un monde sans frontières, mais présente également un grand défi pour de nombreux élèves aux origines linguistiques extrêmement diverses.

Programme d'éducation plurilingue dans la petite enfance :

Les études montrent que le très jeune enfant fréquemment exposé à plus d'une langue développe une aisance par rapport à l'apprentissage des langues en général.

L'État a voulu saisir cette formidable opportunité et soutient les tout petits dans leur développement langagier, grâce à un programme d'éducation plurilingue introduit

en 2017 dans les crèches. Le contact précoce et quotidien avec le luxembourgeois et le français se fait de manière ludique, adaptée à l'âge et au rythme du tout-petit. Il stimule les potentialités du jeune enfant, naturellement curieux, sans le contraindre, dans le vécu quotidien (repas, promenade, ...), le jeu, les comptines, etc.

Les langues parlées en famille ne sont pas pour autant négligées. Tous les enfants sont encouragés à s'exprimer dans leur langue, condition essentielle pour leur développement identitaire et langagier. Une telle valorisation éveille par ailleurs la curiosité et l'intérêt des jeunes enfants pour les différentes cultures et langues parlées dans leur entourage.

Pour garantir l'égalité d'accès au programme d'éducation plurilingue, **tous les enfants âgés de 1 à 4 ans qui fréquentent une structure d'accueil collectif bénéficient d'un encadrement gratuit de 20 heures hebdomadaires**, pendant 46 semaines par an.

Cycle 1 de l'école fondamentale :

27 % des élèves qui parlent une langue étrangère à domicile sont d'origine portugaise. Dans certaines écoles cette communauté profite d'offres spécifiques (cours intégrés, cours complémentaires, intervention d'un assistant de langue portugaise au cycle 1).

L'assistant de langue portugaise :

En vue de faciliter l'intégration dans les classes de l'éducation précoce et préscolaire à forte proportion d'enfants d'origine portugaise ou parlant le portugais à la maison, l'école peut avoir recours à un intervenant lusophone qui assure une collaboration régulière avec le titulaire de classe (au sein de la classe, 2 heures/ semaine).

Les expériences réalisées dans différentes communes montrent que, par ce biais, les enfants comprennent plus vite les sujets traités en classe et se sentent plus sécurisés et motivés. De la sorte, ils peuvent non seulement développer leurs compétences en langue maternelle, mais également apprendre plus rapidement le luxembourgeois et participer plus activement aux activités de la classe.

Diversification de l'offre scolaire

Vu la population multilingue du Luxembourg, il est courant de voir des élèves qui ne parlent aucune des trois langues administratives du pays intégrer le système éducatif. Pour ces élèves, les lycées luxembourgeois proposent des programmes spécifiques. Il s'agit de cours renforcés en français ou en allemand, de classes en langue véhiculaire française, de classes d'accueil ou d'insertion, ainsi que de classes anglophones.

En parallèle aux écoles publiques classiques, le gouvernement continue de mettre en place une offre scolaire internationale, ouverte à tous les écoliers en fondamental - certains de ces établissements offrent même des classes de maternelle - ou secondaire et sans frais d'inscriptions, qui leur permet de progresser vers un baccalauréat international en français, anglais ou allemand.

L'offre des écoles internationales s'adresse également à des élèves qui ne sont scolarisés dans le système luxembourgeois que pour une courte période.

Des écoles internationales privées complètent l'offre multilingue. Ici, à l'inverse, le luxembourgeois est enseigné en tant que langue étrangère à tous les élèves.

Un Lycée germano-luxembourgeois de Schengen propose une offre binationale et transfrontalière qui combine des éléments des systèmes éducatifs allemand et luxembourgeois. L'enseignement germano-luxembourgeois conduit à un diplôme du système allemand (*allgemeine Hochschulreife*) et au diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires.

Enseignement secondaire :

Contexte :

L'utilisation des langues dans le programme varie en fonction du régime choisi, mais leur apprentissage continue à jouer un rôle central.

L'allemand reste la langue véhiculaire dans les classes inférieures, à l'exception des cours de français et de mathématiques.

Le français devient la langue véhiculaire dans l'enseignement secondaire classique à partir de la quatrième année. **L'anglais** est en général enseigné à partir de la deuxième année, sauf pour les élèves optant pour la langue **latine** ou chinoise ; l'apprentissage de l'anglais y commence un an plus tard. Au niveau des classes supérieures et en fonction de la section choisie, les élèves peuvent rajouter **une quatrième langue vivante** comme l'italien ou l'espagnol. Des cours de grec ancien et de luxembourgeois sont offerts en classe de 3^e.

Dans l'**enseignement secondaire général**, l'**allemand** reste la langue véhiculaire à quelques exceptions (certaines matières, classes à régime linguistique spécifique, et autres).

Des **offres spécifiques** en langues prévoient des classes

- « Allemand langue étrangère » (ALLET) (7^e à 5^e), proposant un enseignement renforcé de l'allemand.
- « Français PLUS » dont les élèves suivent des leçons de français supplémentaires en guise de soutien au cours normal en 7^e, 6^e, et 5^e.
- « Classes à langue véhiculaire française » (LVF) où toutes les disciplines (sauf autres langues) sont enseignées en français. L'allemand y est enseigné au même niveau que dans les classes régulières.
- « Classes d'accueil et classes d'insertion » : ces classes s'adressent aux élèves de 12 à 15 ans arrivant au pays, mais ne maîtrisant pas ou peu les langues de l'enseignement luxembourgeois. Ils y suivent un enseignement intensif en français resp. en allemand et des cours d'initiation au luxembourgeois.

- « Classes à régime linguistique spécifique » : ces classes supérieures de l'enseignement secondaire général s'adressent aux élèves maîtrisant le français, mais n'ayant pas de connaissances suffisantes en allemand.

DIVERSIFICATION DE L'OFFRE : ÉCOLES INTERNATIONALES ET AUTRES

Plusieurs écoles publiques internationales, [au nombre de 6 actuellement sur le territoire du pays](#), fonctionnent selon les programmes, les critères de promotion et les grilles horaires du système des écoles européennes.

Elles font partie de l'école publique, elles sont donc gratuites et sont ouvertes à tous les élèves. Elles proposent l'enseignement primaire et secondaire européen, qui débouche sur le Baccalauréat européen. Il est prévu d'en créer encore 3 dans les prochaines années.

Dans son accord de coalition de **2023 le gouvernement renouvelle son engagement envers la diversité** et affirme que :

les établissements de l'enseignement secondaire doivent répondre à la diversité de la population luxembourgeoise. Outre l'extension ponctuelle des écoles internationales, les écoles publiques traditionnelles seront renforcées.

Parmi les principales mesures de ce renforcement on trouve :

La modernisation des programmes, plus de flexibilité concernant l'apprentissage des langues, avec une offre plus souple et davantage de choix pour les élèves, les programmes seront analysés et évalués afin d'identifier les écueils à éviter et les points à adapter dans le cadre d'un concept global de l'apprentissage des langues pour l'enseignement secondaire.

Mesures contre le décrochage scolaire :

La lutte contre le décrochage scolaire fait partie des priorités du ministère de l'éducation nationale.

Le taux des élèves qui ont quitté le système scolaire luxembourgeois au cours ou à la fin de l'année scolaire sans diplôme ni certification a baissé pour la deuxième année consécutive, ce qui est une nouvelle encourageante qui reflète les efforts entrepris dans le domaine de l'Éducation nationale et la prise en charge des élèves à risque.

Pour que ces efforts aboutissent, il importe de bien cerner et comprendre le phénomène, d'identifier les groupes d'élèves les plus concernés et de comprendre les raisons qui poussent un jeune à quitter prématurément l'école.

Avec en 2022/2023 un taux de décrochage de 7,6%, le Luxembourg a atteint l'objectif fixé par l'Union européenne dans le cadre de sa stratégie de réduire jusqu'en 2030 le taux des décrocheurs en-dessous du seuil de 9 %.

Abandonner l'école peut n'être qu'un accident de parcours, sans impact durable sur le jeune. L'essentiel est qu'il renoue à un moment donné avec une formation qui le mènera à une certification ou un diplôme.

Les services du ministère en charge du suivi des décrocheurs encouragent les jeunes à renouer avec l'école qui profitent de délais d'inscription flexibles, bien au-delà de la rentrée scolaire.

Le développement des Centres d'insertion socio-professionnelle (CISP) est une des pistes phares du ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse pour réagir à la détresse des jeunes en risque ou en situation de décrochage du système éducatif.

L'offre s'adresse à des jeunes de deux tranches d'âge ; des élèves de 12 à 16 ans, inscrits dans des classes spécialisées nommées Classes RELANCE et des élèves ou jeunes décrocheurs de 16 à 24 ans accomplis, inscrits dans des classes à objectifs spéciaux nommées Classes RECONNECT.

L'objectif de ces classes est la réconciliation des jeunes avec le système scolaire et la poursuite de leur parcours scolaire ou de formation professionnelle. L'expansion de l'offre est prévue pour les années à venir ainsi qu'un accompagnement scientifique au niveau national.

Les antennes locales du Service national de la jeunesse effectuent un suivi individuel des décrocheurs, dans la mesure où elles réussissent à les joindre. En 2022/2023, elles ont contacté et proposé leur soutien à plus de 2 000 jeunes. Le SNJ met en œuvre toute une série de mesures et offre des activités afin de soutenir ce public et de les motiver à renouer avec une activité.

Le SNJ propose principalement des alternatives à l'inactivité, comme les services volontaires, les ateliers et les stages de découverte. Les services volontaires deviennent de plus en plus populaires auprès des jeunes et sont de mieux en mieux fréquentés (+ 8,7 % en 2022/2023 par rapport à l'année précédente). Les stages ont connu un succès particulier auprès des jeunes voulant s'orienter vers un apprentissage (augmentation de 31,3 % par rapport à l'année 2021/2022).

Les classes « mosaïques » s'adressent aux élèves risquant une rupture scolaire du fait de leur comportement (non-respect du règlement interne, absentéisme systématique, dérangement du cours, agressions/violence, etc.).

Grâce à un plan de prise en charge individualisé temporaire de 6 à 12 semaines, les élèves des classes « mosaïques » profitent à l'issue de la période donnée, d'une réinsertion et une resocialisation dans leur classe initiale ou dans une classe adaptée à leur développement.

Voir également :

[Favoriser le maintien scolaire pour lutter contre le décrochage - Grands dossiers - Education nationale, Enfance et Jeunesse - Luxembourg](#)

L'enseignement à l'Université du Luxembourg est multilingue. L'Université dispose d'une politique de multilinguisme, d'une politique d'inclusion et d'un Bureau de l'inclusion, chargé de créer un environnement diversifié, équitable et inclusif à l'Université du Luxembourg. Ses missions incluent l'organisation de formations, d'ateliers et des séminaires liés à l'inclusion et à la diversité.

☒ **Autres mesures** adoptées en vue d'éliminer et de prévenir la discrimination dans le domaine de l'enseignement et de garantir l'égalité d'accès à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement:

L'alphabétisation en français :

La population du Luxembourg présente une grande diversité culturelle et linguistique le taux des élèves ne parlant pas luxembourgeois comme première langue de famille ne cesse d'augmenter. En 2023/2024 il s'élevait à 68,4% à l'enseignement fondamental.

Depuis 2015, les rapports sur l'éducation qui se basent, entre autres, sur les épreuves standardisées (ÉpStan) du Luxembourg Centre for educational testing (LUCET) de l'Université du Luxembourg constatent que : « les performances des élèves ne parlant ni le luxembourgeois ni l'allemand à la maison et issus de familles socialement défavorisées ont continué de se dégrader par rapport au dernier rapport sur l'éducation publié il y a trois ans, ce dans tous les domaines de compétence analysés et indépendamment des conséquences de la pandémie de Covid-19 (cf. Hornung et al., Sonnleitner et al.). »

Ainsi, le fossé social se creuse dans le système éducatif luxembourgeois, tandis que les écarts de performance entre les groupes d'élèves s'amplifient. Les résultats actuels montrent que le système éducatif luxembourgeois n'apporte pas encore de réponses suffisantes à la diversité sociale et linguistique puisqu'entre autres l'on continue par exemple de toujours miser dans une large mesure sur la seule alphabétisation en allemand.

La mise en place des écoles internationales publiques fut certes une première réponse à une meilleure prise en compte de cette hétérogénéité et aux conclusions des rapports sur l'éducation susmentionnés. Toutefois, cette réponse s'avère, à elle seule, insuffisante, puisqu'elle ne répond que partiellement aux besoins et à la diversité culturelle, langagière et sociale de la population scolaire. Il convient donc de trouver des solutions alternatives qui fonctionnent au sein de l'école fondamentale publique régulière et qui pourront être à moyen terme, transférables au niveau national afin de permettre à un maximum d'élèves d'en tirer bénéfice.

Ce constat va de pair avec des demandes de la part de différentes communes et communautés scolaires, y compris des directions de région, qui sont à la recherche de solutions alternatives qui sauront mieux répondre aux besoins de leur population scolaire. De plus, il prend en compte les revendications d'autres parties prenantes de l'éducation au Luxembourg : « Une double offre d'alphabétisation, un soutien poussé de l'apprentissage de la langue maternelle, plus de souplesse et de diversité dans le choix des langues, le maintien du multilinguisme comme atout social et économique. »

En septembre 2022, le projet pilote « ALPHA – grandir ensemble » - Projet alphabétisation en français est mis en place dans quatre écoles fondamentales du pays.

Dans les classes participant au projet pilote, l'alphabétisation en langue française sera offerte à côté l'alphabétisation en langue allemande à partir du cycle 2. Dans la plupart des branches, les élèves suivront des cours communs, ceci est défini dans le règlement grand-ducal.

Le statut de la langue luxembourgeoise ne change pas dans le contexte du projet pilote. Au premier cycle de l'enseignement fondamental, le luxembourgeois reste la langue de scolarisation

principale, facteur d'intégration scolaire et sociale. À partir du deuxième cycle, la langue luxembourgeoise est utilisée entre autres dans les cours de sciences et pendant les activités artistiques et sportives comme langue d'enseignement.

Le programme du gouvernement 2023/2028 prévoit la poursuite du projet et son évaluation scientifique et la première échéance possible pour d'éventuelles conclusions est l'année scolaire 2025/2026, lorsque les quatre groupes d'élèves du projet pilote en cours auront atteint le cycle 3.1.

Sur la base des résultats de l'évaluation scientifique, une généralisation de l'alphabétisation parallèle allemand/français au niveau national pourrait se faire à partir de la rentrée 2026/2027.

Au niveau de l'enseignement supérieur, [l'Aide financière de l'Etat pour études supérieures](#) vise à permettre à tous les jeunes, indépendamment des ressources financières de leur ménage, d'entreprendre des études supérieures. Elle comporte une bourse de base, une bourse sur critères sociaux, une bourse de mobilité et une bourse familiale.

1.2 Égalité des chances et inclusion dans le domaine de l'enseignement

- Veuillez indiquer les mesures qui ont été prises ou qu'il est prévu de prendre pour assurer l'égalité des chances (en ce qui concerne l'accès, la participation et l'achèvement des études), et l'égalité de traitement ainsi que pour faciliter l'inclusion de tous les apprenants dans les processus d'apprentissage (*plusieurs réponses possibles*) :

Mesures d'ordre général:

- | | |
|---|--|
| ☒ La législation garantit l'éducation inclusive pour tous | ☒ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ¹⁷ sont proposés |
| ☒ Les mesures politiques visent à renforcer l'éducation inclusive pour tous | ☒ Les programmes et les méthodes d'enseignement sont conçus selon une approche inclusive ¹⁸ |
| | ☒ L'éducation multilingue et interculturelle est favorisée |

¹⁷ « Il convient pour cela de proposer des parcours d'apprentissage variés et flexibles, ainsi que des points d'entrée et de réintégration à tous les âges et à tous les niveaux d'études, de renforcer les liens entre les structures formelles et non formelles de garantir la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances, aptitudes et compétences acquises dans le cadre de l'éducation formelle et informelle » ([Education 2030 Framework for Action](#), par. 33). Ces parcours comprennent le transfert des élèves dans une autre classe ou un autre établissement ou encore dans d'autres contextes d'apprentissage (en ligne, en présentiel, à plein temps, à temps partiel, etc.) afin de répondre aux besoins de l'individu et à ses souhaits.

¹⁸ Lors de l'élaboration des programmes et des méthodes d'enseignement, des efforts sont déployés pour que tous les élèves bénéficient d'une expérience d'apprentissage inclusive et bienveillante qui leur offre la possibilité de réussir quelles que soient leurs origines.

☒ Les enseignants sont formés à l'éducation inclusive¹⁶ et apprennent à valoriser la diversité

☒ Des initiatives ont été lancées pour lutter contre la discrimination et promouvoir la diversité culturelle et l'acceptation mutuelle

☐ Autres:

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Hormis toutes les mesures décrites pour garantir un accès universel à tous les niveaux d'enseignement et à l'éducation non-formelle, accès partiellement gratuit, le Luxembourg a mis en place un important dispositif pour la prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques.

UNE ECOLE POUR TOUS

Avec la mise en place du dispositif de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, le Luxembourg s'est considérablement investi en faveur de l'inclusion scolaire. L'objectif est de permettre aux élèves de poursuivre leur scolarité au sein de leur classe de l'école régulière, lorsque cette inclusion est possible et souhaitée par l'élève et les parents.

Des investissements conséquents en personnel et en structures ont été réalisés. Ils ont permis l'augmentation des prises en charge ambulatoires des élèves à besoins éducatifs spécifiques au sein de l'enseignement régulier.

Moins de 1 % des élèves du Luxembourg est scolarisé dans une institution scolaire spécialisée, ce qui témoigne d'un taux d'inclusion élevé.

Les élèves à besoins éducatifs spécifiques

Les élèves à besoins éducatifs spécifiques sont des enfants ou jeunes qui selon les classifications internationales présentent des déficiences ou difficultés ou qui ont, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des enfants ou jeunes du même âge. Les besoins éducatifs spécifiques d'un élève peuvent relever notamment des domaines moteur, visuel, langagier, auditif, intellectuel, socio-émotionnel, de l'attention, des apprentissages ou du spectre de l'autisme. Est également un élève à besoins éducatifs spécifiques, un élève à haut potentiel qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au maximum ses facultés ou son potentiel.

Le dispositif de prise en charge

Des **instituteurs spécialisés** dans la scolarisation des élèves à besoins éducatifs spécifiques (I-EBS) agissent directement dans les écoles fondamentales. Des assistants pour élèves à besoins éducatifs spécifiques (A-EBS) assisteront prochainement les I-EBS dans leurs missions au sein des écoles fondamentales.

¹⁶

Les enseignants sont dûment formés pour enseigner à tous les élèves (et pas uniquement aux élèves handicapés) afin qu'ils aient les connaissances, les valeurs et les comportements qui leur permettront de réussir. Voir: [Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves - UNESCO Digital Library](#) Enseignement inclusif : préparer tous les enseignants à enseigner à tous les élèves, 2020, p.14.

Des équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques (ESEB) interviennent auprès des élèves au sein des directions régionales des écoles fondamentales et au sein des lycées.

Des **commissions d'inclusion** dans chaque lycée et direction régionale de l'enseignement fondamental informent les élèves et les parents sur les différentes mesures de prise en charge à proposer et définissent les mesures appropriées à offrir à l'élève.

Huit centres de compétences en psychopédagogie spécialisée et une agence de transition proposent des prestations en complément des mesures offertes par les écoles fondamentales et les lycées.

Ces centres sont les suivants :

- Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives (Centre de logopédie, CL) ;
- Centre pour le développement des compétences relatives à la vue (CDV) ;
- Centre pour le développement socio-émotionnel (CDSE) ;
- Centre pour le développement des apprentissages Grande-Duchesse Maria Teresa (CDA) ;
- Centre pour le développement moteur (CDM) ;
- Centre pour le développement intellectuel (CDI) ;
- Centre pour enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme (CTSA) ;
- Centre pour enfants et jeunes à haut potentiel (CEJHP) ;
- Agence pour la transition vers une vie autonome (ATVA).

Ils proposent différentes mesures d'aides pour répondre aux besoins de l'élève.

La Commission nationale d'inclusion peut être saisie pour toute demande visant un diagnostic ou une prise en charge spécialisés.

Au lycée, les élèves qui ont des besoins éducatifs spécifiques peuvent profiter de **différentes mesures d'aide**. Cette aide :

- est adaptée aux **besoins individuels** et aux **difficultés d'apprentissage** ;
- permet de participer, dans la mesure du possible, à l'enseignement régulier.

Différentes aides sont proposées pour répondre aux besoins spécifiques des élèves :

- **l'appui scolaire** pour approfondir, individuellement ou en petits groupes, certaines matières d'études ;
- **l'enseignement en classe**, assuré par le régent et les autres enseignants, **adapté** aux spécificités des élèves, en collaboration avec les membres de l'équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques (ESEB) ;
- le **contenu de l'enseignement adapté** pour permettre de suivre le rythme scolaire des voies de formation ;
- la **prise en charge** des élèves par un ou des membres de l'équipe de soutien des élèves à besoins éducatifs spécifiques (ESEB) ;
- la **réorientation partielle ou totale** vers d'autres voies de formation ou des classes spécialisées afin d'adapter le rythme, le contenu et les modalités de l'enseignement aux capacités et aux besoins ;
- **les aménagements raisonnables pour adapter les modalités d'apprentissage et d'évaluation aux besoins et ainsi permettre :**
 - **d'assimiler plus facilement les matières enseignées ;**

- **de mieux réussir les épreuves d'évaluation.**

En plus de ces mesures qui sont mises en place au sein des lycées, il existe des **mesures au niveau national**. Il s'agit notamment de :

- l'inscription dans un **atelier d'apprentissage spécifique** ; **ou**
- de la **scolarisation spécialisée** dans une classe d'un centre de compétences en psychopédagogie spécialisée ; **ou**
- d'une scolarisation dans une institution scolaire spécialisée à l'étranger.

Les commissions d'inclusion (CI) de chaque lycée ont pour mission :

- **d'informer les élèves et les parents** sur les différentes mesures de prise en charge à proposer ; **et**
- de définir, le cas échéant, les mesures appropriées à offrir à l'élève.

Ces mesures sont alors reprises dans le **plan de formation individualisé** de l'élève qui est adopté d'un commun accord entre la CI, l'élève et les parents. La CI veille à la mise en œuvre du plan de formation individualisé et évalue annuellement ce dernier pour y intégrer les adaptations jugées nécessaires à assurer le progrès scolaire de l'élève.

La CI peut saisir la **Commission des aménagements raisonnables (CAR)**, pour autant que les parents ou l'élève majeur aient marqué leur accord, si elle estime que l'élève requiert des aménagements raisonnables.

Amélioration continue du dispositif de prise en charge

Le Luxembourg fait de l'inclusion scolaire une priorité. Le dispositif de prise en charge des élèves à besoins spécifiques a fait l'objet en 2022 d'une évaluation afin de continuer à développer l'inclusion scolaire au Luxembourg.

Le [rapport d'évaluation](#) permet d'identifier six axes d'amélioration qui demandent une attention particulière dans le cadre d'une amélioration continue du dispositif et de ses composantes.

En vue d'assurer la promotion de l'éducation inclusive et le développement de la qualité du dispositif de prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques, une nouvelle administration dénommée [Service national de l'éducation inclusive \(SNEI\)](#) a été mise en place le 16 juillet 2023. Le Service national de l'éducation inclusive (SNEI) remplace l'ancien Service de la scolarisation des élèves à besoins spécifiques (S-EBS).

Publications :

[Les mesures d'aide pour élèves à besoins éducatifs spécifiques — Education nationale, Enfance et Jeunesse - Luxembourg](#)

Législation afférente :

Les textes coordonnés de la législation afférente peuvent être consultés dans le [Code de l'éducation nationale](#) et sur www.legilux.lu :

[Version consolidée applicable au 01/08/2023](#) : Loi du 20 juillet 2018 portant création : de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire ; du Service national de l'éducation inclusive.

[Loi du 20 juillet 2023 relative à l'obligation scolaire et portant modification](#) :

de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;
de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves.

Loi modifiée du 20 juillet 2018 en faveur de l'inclusion scolaire ([Code de l'éducation nationale](#), chapitre VI Élèves à besoins éducatifs spécifiques, sous-chapitre Élèves à besoins éducatifs spécifiques)

Loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire ([Code de l'éducation nationale](#), chapitre II Enseignement fondamental, sous-chapitre Organisation générale)

Loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ([Code de l'éducation nationale](#), chapitre II Enseignement fondamental, sous-chapitre Organisation générale)

Loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ([Code de l'éducation nationale](#), chapitre III Enseignement secondaire classique, sous-chapitre Organisation générale)

Outre les mesures précitées dans le domaine de l'enseignement supérieur, il convient de mentionner la procédure de validation des acquis de l'expérience, prévue par la Loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg et par la [Loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l'organisation de l'enseignement supérieur](#), qui permet de prendre en compte les acquis de l'expérience en vue de l'accès aux études menant au brevet de technicien supérieur, au grade de bachelor et au grade de master et contribue ainsi à permettre à des étudiants à parcours éducatif atypique d'accéder à l'enseignement supérieur.

- De façon générale, quelles ont été les difficultés rencontrées pour appliquer les principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'enseignement ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Autres mesures générales pertinentes, y compris en matière d'égalité des genres

- | | |
|---|--|
| ☒ La législation garantit l'égalité des genres dans l'éducation | ☒ Les obstacles qui entravent l'accès à l'éducation des filles enceintes et des jeunes mères ont tous été éliminés pour garantir la continuité de l'enseignement |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées en faveur de l'égalité des genres | ☒ Des programmes de réintégration des jeunes mères sont prévus |
| ☒ La planification du secteur éducatif tient compte du genre | ☒ L'accès à des installations sanitaires sûres, adaptées et tenant compte du genre est assuré ²⁰ |
| ☐ Mesures positives ou affirmatives | |
| ☐ Incitations financières et bourses d'études | |

²⁰

« Les installations sanitaires tenant compte du genre comprennent des toilettes propres, sûres et séparées, l'accès à l'eau et l'enlèvement des déchets » ([UNGEI blog post](#), Gender-sensitive sanitation, 2018).

- | | |
|---|---|
| ☒ Formation (initiale et en cours d'emploi) des enseignants à l'égalité des genres
☒ Formation des enseignants à la lutte contre la stigmatisation ¹⁹
☐ Autres: | ☒ Les programmes d'études sont exempts de tout stéréotype ²¹ et de tout préjugé
☐ La parité des genres en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) est garantie
☐ La parité des genres dans l'enseignement et la formation techniques et professionnels (EFTP) est garantie |
|---|---|

Il n'existe aucun obstacle à l'accès de tous à tous les cursus et formations. La parité des genres en sciences, technologies ingénierie et mathématiques est un objectif, et des campagnes de sensibilisation sont organisées régulièrement.

Des initiatives à différents niveaux établissements scolaires, départements ministériels et ONG's sont prises pour encourager les filles à s'engager dans une voie technologique, ou scientifique

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Enseignement supérieur : Comme mentionné précédemment, la Loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg prévoit un délégué, une commission et une [politique de l'égalité des genres](#). Dans la convention pluriannuelle entre l'Université du Luxembourg et l'Etat, l'Université s'engage également à poursuivre la promotion et la progression de l'égalité des genres.

Une campagne « [Women and Girls in Science](#) », visant à présenter des femmes scientifiques qui travaillent dans différents secteurs liés aux sciences et à la recherche au Luxembourg et à encourager ainsi les jeunes femmes à ne pas s'abstenir d'opter pour une carrière scientifique a été menée à plusieurs reprises par Research Luxembourg, en coopération avec le ministère de l'Egalité des Genres et de la Diversité. L'Université du Luxembourg s'engage également dans des initiatives telles que « [Girls Exploring Maths](#) ».

- Quelles ont été les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'égalité des genres dans et par l'éducation? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Selon le rapport de suivi de l'éducation et de la formation de 2023, la proportion de femmes diplômées de l'enseignement supérieur dans la tranche d'âge de 25 à 34 ans dépasse celle des

¹⁹ « Stigmatisation is the act of treating someone or something unfairly by publicly disapproving of them » (« La stigmatisation est une action consistant à traiter injustement une personne ou une chose en les condamnant publiquement », librement traduit du Cambridge Dictionary).

²¹ « Stereotype is a set idea that people have about what someone or something is like, especially an idea that is wrong » (« Un stéréotype est une idée toute faite que les gens se font de quelqu'un ou de quelque chose, en particulier une idée fausse », librement traduit du Cambridge Dictionary).

hommes de 7,4 points de pourcentage. Les femmes ont donc rapidement rattrapé leur retard historique à cet égard.

- L'âge minimum du mariage est-il conforme aux normes internationales (18 ans) ? ²²

Veillez noter que le mariage d'enfants est une pratique discriminatoire car les filles sont souvent nubiles plus jeunes que les garçons. Le mariage d'enfants porte atteinte au droit de l'enfant à l'éducation car les enfants mariés risquent davantage d'abandonner leurs études et les enfants non scolarisés risquent davantage d'être mariés.

☒ Oui ☐ Non

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et indiquer quelles sont les dérogations à la limite de l'âge légal du mariage en précisant l'âge minimum absolu :

Article 144 cciv

Nul ne peut contracter mariage avant l'âge de 18 ans. Nul ne peut contracter mariage par procuration.

Dérogation :

Art 145 cciv :

Le juge aux affaires familiales peut, pour motifs graves, lever la prohibition telle que prévue à l'alinéa 1^{er} de l'article 144. La demande est introduite soit par les parents, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur lui-même.

Le juge aux affaires familiales est saisi conformément aux dispositions des articles 1007-1 et suivants du [Nouveau Code de procédure civile](#).

Minorités nationales:

Pour mémoire : l'article/paragraphe 5(1)(c) a de la Convention/Recommandation prévoit les droits des minorités nationales.

La législation garantit le droit à l'éducation des minorités nationales

☒ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle

On notera que selon la Recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l'enfant sur les pratiques préjudiciables, para. 20: « à titre exceptionnel, le mariage d'un enfant mature de moins de 18 ans et doté de toutes ses capacités peut être autorisé, à condition que l'enfant ait au moins 16 ans et que la décision soit prise par un juge pour des motifs légitimes exceptionnels définis par la loi et sur la base de preuves de la maturité de l'intéressé et non par soumission aux cultures et traditions ».

- | | |
|---|--|
| ☐ Des mesures politiques ont été adoptées pour défendre le droit à l'éducation des minorités nationales | ☒ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁴ |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☒ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |
| ☐ Le droit des minorités nationales d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie pour les minorités nationales |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par des minorités nationales | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des minorités nationales |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁵ et de tout préjugé |
| ☐ Les minorités nationales bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études | |
| ☐ Autres ²³ : | |

La question ne se pose pas au Luxembourg, la notion de minorité nationale n'existe pas.

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

na

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des minorités? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

na

Peuples autochtones:

- | | |
|--|--|
| ☐ La législation garantit le droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les peuples autochtones bénéficient de d'incitations financières et de bourses d'études |
| ☐ Des mesures politiques visent à la promotion du droit à l'éducation des peuples autochtones | ☐ Les enseignants sont formés à l'éducation interculturelle |
| ☐ L'élaboration des politiques prévoit des consultations avec les communautés locales | ☐ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ²⁶ |
| | ☐ L'éducation multilingue et interculturelle est soutenue |

²³ Voir le [rapport de l'UNESCO](#) « Le droit à l'éducation des minorités : Aperçu des mesures prises par les États lors de la 10e Consultation sur la Convention et la Recommandation de 1960 concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement », 2023

²⁴ Supra note 15.

²⁵ Supra note 16.

²⁶ Supra note 15.

- | | |
|--|---|
| ☐ Le droit des peuples autochtones d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres est garanti par la législation | ☐ L'instruction dans la langue maternelle est garantie |
| ☐ Des normes éducatives ont été élaborées en faveur des établissements d'enseignement administrés par les peuples autochtones | ☐ Adaptation des programmes d'enseignement et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage aux besoins des peuples autochtones |
| ☐ Les peuples autochtones bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☐ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ²⁷ et de tout préjugé |
| ☐ Autres: | |

ne s'applique pas

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Ne s'applique pas

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des peuples autochtones? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Ne s'applique pas

Populations en déplacement (migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes apatrides et personnes déplacées dans leur propre pays) et populations prises au piège²⁸:

- | | |
|---|---|
| ☒ La législation garantit leur droit à l'éducation | ☒ Ces populations bénéficient d'incitations financières et de bourses d'études (mesures prises également au niveau de l'enseignement supérieur) |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation (également enseignement supérieur) | ☒ Recrutement d'auxiliaires |
| ☒ Leur intégration dans les écoles ordinaires est garantie | ☒ Des parcours d'apprentissage variés et flexibles ³¹ sont proposés |
| ☒ Ces populations bénéficient de mesures d'action positive ou affirmative | ☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³² et de tout préjugé |
| ☒ Les mesures administratives qui entravent leur accès à l'éducation ont toutes été éliminées | ☒ Des programmes d'apprentissage accéléré sont proposés |
| ☒ Des procédures administratives (tests de classement, justificatifs, etc.) ont été mises en | ☒ Il existe des programmes non formels et/ou d'autres possibilités d'apprentissage |

²⁷ Supra note 16.

²⁸ « Les populations prises au piège sont celles qui, du fait de leur incapacité à migrer vers des lieux sûrs, restent piégées dans des endroits vulnérables aux impacts des aléas climatiques. » ([L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation - UNESCO Digital Library](#): L'impact du déplacement climatique sur le droit à l'éducation, 2020, p. 2).

³¹ Supra note 13

³² Supra note 16.

place pour surmonter les obstacles administratifs²⁹

☒ Les nouveaux élèves bénéficient de cours de langue

☒ Les enseignants ont une formation suffisante pour assurer l'inclusion de ces populations

☒ Le multilinguisme et l'éducation interculturelle sont encouragés

☒ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation³⁰

☐ Autres:

Les étudiants jouissant du statut du réfugié politique au sens de l'article 23 de la convention relative au statut de réfugié politique faite à Genève le 28 juillet 1951 domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg peuvent bénéficier de l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. En outre, l'Université du Luxembourg dispose d'un [service de soutien aux étudiants réfugiés](#).

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Depuis un siècle, l'immigration joue un rôle déterminant dans le développement économique du Luxembourg. À l'heure actuelle, la population au Luxembourg se caractérise par un pourcentage extrêmement élevé d'étrangers : 47,3 % de la population globale ne possédaient pas la nationalité luxembourgeoise au 1er janvier 2024. Chaque année, quelque 4 000 personnes (enfants, jeunes et jeunes adultes) arrivent au Grand-Duché au cours de leur parcours scolaire. Comme indiqué plus haut tout enfant en âge de scolarité obligatoire doit être inscrit à l'école, quel que soit le statut des parents. Aucun enfant ne peut être refusé.

La qualité des mesures d'accueil et d'intégration scolaires ont été améliorés grâce à un nouveau dispositif pour l'enseignement public luxembourgeois introduit par la loi du 14 juillet 2023 relative à l'accueil, à l'orientation, à l'intégration, à l'accompagnement scolaires des élèves nouvellement arrivés et à la création du Service de l'intégration et de l'accueil scolaires.

[Loi du 14 juillet 2023 relative à l'accueil, à ... - Legilux](#)

Ce dispositif prévoit une prise en charge systématique et holistique de l'ensemble des élèves nouvellement arrivés. Chaque élève, accompagné de ses parents, se verra proposer un entretien d'information, une appréciation structurée de ses compétences, ainsi que l'élaboration d'un projet d'accueil comprenant des propositions de scolarisation et d'orientation bien définies.

Cette réforme s'inscrit ainsi dans la série de mesures prises par le gouvernement luxembourgeois pour lutter contre les inégalités scolaires comme la diversification de l'offre scolaire, le projet d'alphabétisation en français, l'éducation plurilingue dans les structures d'éducation et d'accueil, mais aussi l'allongement de l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans.

Le dispositif d'intégration et d'accueil repose sur la création d'un **Service de l'intégration et de l'accueil scolaires (SIA)** comme **guichet unique** pour les familles et sur :

- l'accueil de l'élève, l'analyse de sa situation et l'accompagnement de ses parents,

²⁹ L'absence de pièces d'identité (papiers d'identité, certificat de naissance, permis de résidence, etc.) ne devrait pas faire obstacle à l'éducation mais il n'en va pas toujours ainsi. Voir: [UNESCO publication: Handbook on the right to education](#), 2018, p. 96.

³⁰ Supra note 15.

- l'établissement d'un **projet d'accueil** pour chaque élève nouvellement arrivé, basé sur ses connaissances, compétences et savoir-faire ainsi que sur ses attentes, ses aspirations et ses besoins ;
- un **suivi individuel** de l'élève dans les écoles et lycées pendant deux ans.

Voir aussi :

[Scolarisation des élèves étrangers - Système éducatif - Education nationale, Enfance et Jeunesse - Luxembourg](#)

- Des mesures spécifiques ont-elles été adoptées pour les personnes déplacées en raison du changement climatique?

☐ Oui ☒ Non

- Veuillez préciser:

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des personnes apatrides et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays ? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Pas de difficultés rencontrées pour la réalisation du droit à l'éducation étant donné que l'obligation scolaire s'applique chaque résident sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les actions du gouvernement sont ciblées sur la qualité de l'offre scolaire et son adaptation aux différents profils d'élèves, sur une prise en charge optimale de tous afin de garantir à tous les meilleures chances de réussite.

Personnes handicapées:

- | | |
|--|--|
| ☒ La législation garantit leur droit à l'éducation (également enseignement supérieur) | ☒ Les enseignants des établissements ordinaires suivent une formation spécifique sur le handicap |
| ☒ Des mesures politiques ont été adoptées pour promouvoir leur droit à l'éducation | ☒ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation ³³ |
| ☒ Leur inclusion dans les écoles ordinaires est garantie | ☒ Recrutement d'auxiliaires |
| ☒ Les écoles spéciales font office de centres de ressources pour les écoles inclusives | ☒ Adaptation des programmes et des méthodes d'enseignement et d'apprentissage (également enseignement supérieur) |
| ☒ Mesures d'action positive ou affirmative | ☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype ³⁴ et de tout préjugé |
| ☒ Les personnes handicapées bénéficient d'incitations financières et de bourses | |

³³

Supra note 15.

³⁴

Supra note 16.

d'études ((également enseignement supérieur)

☒ Adaptation de l'infrastructure scolaire et du matériel pédagogique

☒ Autres

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Voir plus haut toutes les mesures d'inclusion à l'intention des élèves à besoins spécifiques.

Comme indiqué précédemment, la Loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l'organisation de l'Université du Luxembourg prévoit un délégué et une commission aux aménagements raisonnables, chargée de veiller à ce que les modifications nécessaires et appropriées soient en place pour répondre aux besoins spécifiques des étudiants en ce qui concerne leurs études et leur bien-être personnel et de promouvoir une culture d'inclusion.

Dans le cadre des études menant au brevet de technicien supérieur, la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l'organisation de l'enseignement supérieur prévoit, selon une logique analogue, la création d'une commission d'aménagements raisonnables.

En outre, l'annexe D de la loi du 21 juillet 2023 ayant pour objet l'organisation de l'enseignement supérieur prévoit également l'existence d'une politique d'inclusion et de possibles aménagements pour des étudiants à besoins spécifiques comme domaine d'examen et critère d'évaluation de la qualité d'un dossier d'accréditation en vue de l'accréditation initiale ou de la réaccréditation d'un programme d'études menant au grade de bachelor ou de master offert par un établissement d'enseignement supérieur spécialisé

La loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures prévoit des majorations de montants pour des étudiants dans des situations graves et exceptionnelles.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des personnes handicapées? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Étudiants issus de familles pauvres :

☒ Incitations financières et bourses d'études d'aide à la scolarisation (également enseignement supérieur)

☒ Les transports, les repas et le matériel pédagogique sont subventionnés ou fournis à titre gratuit même une fois la scolarité obligatoire achevée

☐ Mesures d'action positive ou affirmative

☒ Les enseignants sont formés à la lutte contre la stigmatisation³⁵

☒ Les programmes d'enseignement sont exempts de tout stéréotype³⁶ et de tout préjugé

³⁵ Supra note 15.

³⁶ Supra note 16.

☐ Autres:

Gratuité de l'éducation non-formelle décrite plus haut

- Veuillez préciser et, le cas échéant, indiquer les mesures juridiques et politiques qui ont été prises :

Comme mentionné précédemment, l'Aide financière de l'Etat pour études supérieures vise à permettre à tous les jeunes, indépendamment des ressources financières de leur ménage, d'entreprendre des études supérieures. Elle comporte une bourse de base, une bourse sur critères sociaux, une bourse de mobilité et une bourse familiale.

Des aides financières pour des étudiants à l'Université du Luxembourg non éligibles à une aide financière de l'Etat luxembourgeois et en difficultés financières sont financées par l'Etat à travers une convention entre l'Université du Luxembourg et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation du droit à l'éducation des étudiants issus de familles pauvres? Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Ne s'applique pas

2. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du droit à l'éducation à tous les degrés et dans tous les types d'enseignement

2.1 Éducation et protection de la petite enfance

Pour mémoire: l'éducation et la protection de la petite enfance (EPPE) ne sont pas explicitement prévues dans la Convention/Recommandation. Cependant, la communauté internationale a pris progressivement conscience au fil des ans de l'importance de l'EPPE. Le Comité des droits de l'enfant a initialement reconnu que « le droit à l'éducation durant la petite enfance commence à la naissance » (Observation générale n° 7).

Le Cadre d'action et de coopération adopté à Moscou en 2010 a explicité ce droit³⁷, de même que, plus récemment, la Déclaration de Tachkent et engagements à l'action pour la transformation de l'éducation et la protection de la petite enfance³⁸. Dans le contexte actuel de l'agenda Éducation 2030, les États se sont engagés, au titre de la cible 4.2, à « offrir au moins une année d'éducation préprimaire gratuite et obligatoire ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir l'accès à une EPPE de qualité (plusieurs réponses possibles):

☐ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont gratuits

☒ Les services d'EPPE tiennent compte du fait que le développement cognitif et social,

³⁷ Le Cadre de Moscou déclare que « L'EPPE fait partie du droit à l'éducation et constitue le fondement principal pour un développement humain holistique ».

³⁸ Par laquelle les États s'engagent à « renforcer les cadres politiques et juridiques pour faire en sorte que le droit à l'éducation inclue l'EPPE ».

- ☒ Avant l'enseignement préprimaire, les services d'EPPE sont d'un coût abordable
- ☒ L'accès aux services d'EPPE est exempt de toute discrimination

l'apprentissage fondamental, la prise en charge responsable, la nutrition, la santé, la sécurité, la protection et le jeu sont une nécessité pour l'enfant.

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

En ce qui concerne les services avant l'enseignement préprimaire le Luxembourg a fait et continue de faire de très grands efforts pour en développer l'accès et la qualité. Pour préparer au mieux l'avenir de chaque enfant et donc de la future génération, l'État a mis en place, en septembre 2016, un dispositif d'assurance de la qualité pédagogique auquel adhèrent tous les services d'éducation et d'accueil de la petite enfance et les assistants parentaux, qui souhaitent être bénéficiaires du financement de l'Etat.

Le travail pédagogique du personnel éducatif ou de l'assistant parental doit se fonder sur le cadre de référence national sur l'éducation non-formelle. Celui-ci décrit les objectifs généraux et les principes pédagogiques qui doivent être mis en œuvre au profit des enfants. Au centre des considérations figurent l'autonomie, la participation volontaire, l'apprentissage par le groupe autour de l'image d'un « enfant compétent », doté de capacités et d'intérêts divers dès la naissance.

Un des éléments clés de la qualité de l'encadrement pédagogique est la formation continue du personnel. Depuis le début de l'année 2022, l'État propose des formations gratuites au personnel éducatif et aux assistants parentaux. L'offre de formations continues est élargie et coordonnée au niveau national.

De même, un accompagnement professionnel pour les équipes de direction des services d'éducation et d'accueil et des formations spécifiques pour leur personnel technique et administratif sont proposés.

Le suivi de la qualité pédagogique est assuré sur le terrain par des agents régionaux. Une trentaine d'agents accompagne et conseille les responsables et le personnel des services d'éducation et d'accueil, des mini-crèches et les assistants parentaux.

Un contrôle du respect des exigences légales et réglementaires est régulièrement assuré par le ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse.

Ce dispositif d'assurance de la qualité est lié au système de financement des structures et de soutien aux parents pour faciliter l'accès de tous les enfants à un encadrement de qualité et assurer une meilleure égalité des chances.

Pour soutenir les familles, le calcul de la participation de l'Etat à l'éducation et l'accueil des jeunes enfants (système chèque-service accueil) prend en considération la réalité des différentes situations familiales. Le montant de la participation financière de l'État (c.-à-d. du chèque-service accueil) et le montant de la participation financière des parents sont calculés au cas par cas en tenant compte du revenu du ménage dans lequel vit, du nombre d'enfants qui touchent des allocations familiales dans le ménage et du rang de l'enfant dans le groupe familial ; du type de structure (accueil dans un service d'éducation et d'accueil, en mini-crèche ou chez un assistant parental) ; du nombre d'heures d'accueil de l'enfant dans la structure ; des avantages spécifiques selon l'âge de l'enfant, par exemple le programme d'éducation plurilingue.

L'État contribue financièrement à un maximum de 60 heures d'accueil par semaine. La participation maximale de l'État s'élève à 6 euros/heure pour un enfant qui fréquente une structure d'éducation et d'accueil. Elle s'élève à 5,40 euros/heure pour un enfant accueilli par un assistant parental. L'Etat participe financièrement à cinq repas principaux par semaine et propose jusqu'à 20 heures d'accueil gratuit à chaque enfant âgé de 1 an dans le cadre de l'éducation plurilingue.

- L'enseignement préprimaire est-il obligatoire et gratuit ?

- ☐ L'enseignement préprimaire est obligatoire. Veuillez indiquer l'âge de la scolarisation et la durée de l'enseignement à ce niveau:

L'éducation préscolaire (dénomination courante au Luxembourg) fait partie de l'enseignement fondamental et en constitue le premier cycle d'une durée de 3 ans. La première année appelée « éducation précoce » s'adresse à tous les enfants âgés de 3 ans au 1^{er} septembre. C'est une année facultative mais les communes sont obligées d'avoir une place disponible pour chaque famille qui le souhaite pour son enfant.

Chaque enfant âgé de 4 ans au 1^{er} septembre est soumis à l'obligation scolaire et doit fréquenter les deux années suivantes du cycle 1.

- ☐ L'enseignement préprimaire n'est pas obligatoire.

- ☒ L'enseignement préprimaire est gratuit pour tous. Veuillez indiquer la durée de l'enseignement et préciser dans quelle mesure il est proposé à titre gratuit :

L'enseignement préprimaire (ou cycle 1 préscolaire) fait partie de l'école publique et est gratuit pour tous les enfants à partir de l'âge de 3 ans pendant 26 heures par semaine.

- ☐ L'enseignement préprimaire n'est pas gratuit.

- Veuillez énumérer les lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'éducation et de la protection de la petite enfance et de l'enseignement préprimaire?

- | | |
|--|--|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Programmes de qualité médiocre | ☐ Manque de soutien de la part des familles |
| ☐ Autres: | |

À partir de l'âge de 3 ans chaque enfant à une place garantie. Pour les enfants < 3 ans il se peut que dans certaines régions il puisse être plus difficile de trouver une place en crèche mais le nombre de places disponibles est en constante augmentation, comme les prouvent les chiffres entre septembre 2022 et septembre 2024 :

- septembre 2022 : 18 129 places
- septembre 2023 : 18 850 places
- septembre 2024 : 19 648 places

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

2.2 Enseignement primaire et secondaire

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement primaire et secondaire universel. Dans le contexte de l'agenda Éducation 2030, la cible 4.1 appelle les États à assurer « 12 années d'enseignement primaire et secondaire gratuit, financé par des fonds publics, inclusif, équitable et de qualité, dont au moins 9 années seraient obligatoires pour tous les enfants ».

Enseignement primaire

- Veuillez indiquer la durée de l'enseignement primaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

Enseignement fondamental 4 cycles de 2 ans. Début de la scolarité au cycle 1 (préscolaire) à 4 ans

- L'enseignement primaire est-il obligatoire et gratuit ?

- ☒ L'enseignement primaire est obligatoire.
- ☐ L'enseignement primaire n'est pas obligatoire.
- ☒ L'enseignement primaire est gratuit.
- ☐ L'enseignement primaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Loi sur l'obligation scolaire déjà indiquée. L'enseignement scolaire est entièrement gratuit. Tous les manuels scolaires sont fournis gratuitement aux élèves,

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement primaire?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres en: |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | Alphabétisme de base |
| ☐ Taux d'abandon élevé | Calcul |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | Apprentissage social et émotionnel |
| ☐ Autres: | Autres |
| | ☒ Disparité des résultats d'apprentissage |
| | ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Le quatrième Rapport national sur l'éducation (Bildungsbericht) vient d'être publié.

Réalisé tous les trois ans depuis 2015 et fondé sur une approche multidimensionnelle (pédagogique, psychologique, linguistique et sociologique), le Rapport national sur l'éducation pose un regard analytique sur les opportunités et les défis auxquels fait face le système éducatif luxembourgeois.

Coédité par le Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) et le Luxembourg Centre for Educational Testing (LUCET) de l'Université du Luxembourg, le rapport est une compilation d'articles scientifiques et de travaux de recherche qui permet d'accompagner scientifiquement la mise en œuvre de la politique éducative et l'évaluation des réformes lancées par le ministère.

Le rapport 2024 confirme une fois de plus la situation spécifique du Luxembourg : l'hétérogénéité toujours plus grande de sa population scolaire liée au contexte migratoire et linguistique, mais aussi au statut socio-économique. Malgré l'ambition d'adapter le système éducatif pour le rendre plus équitable et pour donner à tous les enfants et jeunes les meilleures chances possibles de réussite **l'hétérogénéité demeure le plus grand défi** du système éducatif.

Enseignement secondaire

Veuillez indiquer dans cette section si l'enseignement secondaire, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels du second degré, est en règle générale ouvert et accessible à tous.

- Veuillez indiquer la durée du premier cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau :

Âge théorique de début du secondaire : 12 ans / Classes inférieures : 3 (7^{ième}, 6^{ième}, 5^{ième})

- Veuillez indiquer la durée du deuxième cycle de l'enseignement secondaire et l'âge de la scolarisation à ce niveau:

Âge théorique : 15 ans / Classes supérieures : 4 (4^{ième} à 1^{ère})

- Les premier et deuxième cycles de l'enseignement secondaire sont-ils obligatoires et gratuits?

☒ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire.

☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.

☒ Le premier cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.

☐ Le premier cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.

☒ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans (18 à partir du 1^{er} septembre 2026).

☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas obligatoire.

☒ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire est gratuit.

☐ Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire n'est pas gratuit.

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, fournitures scolaires, uniformes, transports et contributions obligatoires des parents). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Loi du 20 juillet 2023 relative à l'obligation scolaire et portant modification :

1° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ;

Voir réponses en section 1.1.

- Veuillez indiquer si l'âge minimum d'admission à l'emploi correspond à la fin de la scolarité obligatoire :

Pour mémoire:

la législation du travail et les lois relatives à la scolarité obligatoire sont interdépendantes et se renforcent mutuellement. Si l'âge minimum d'admission à l'emploi est inférieur à l'âge de fin de la scolarité obligatoire, il y a un risque que l'enfant abandonne l'école pour travailler et, de ce fait, ne parvienne pas au terme de la scolarité obligatoire. À l'inverse, si l'âge de fin de la scolarité est inférieur à l'âge minimum d'admission à l'emploi, une fois que l'enfant a terminé la scolarité obligatoire, il est exposé à l'exploitation des enfants et à des violations de la législation du travail.

Oui ☒ Non ☐

- Veuillez donner les références des lois et dispositions pertinentes et expliquer comment ces dispositions sont appliquées:

Loi du 20 juillet 2023 relative à l'obligation scolaire

(1)

Tout mineur âgé de quatre ans révolus avant le 1^{er} septembre et ayant sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg est soumis à l'obligation scolaire.

(2)

L'obligation scolaire prend fin à dix-huit ans ou, avant dix-huit ans, à l'obtention :

- 1° d'un diplôme ou certificat sanctionnant la fin des études de l'enseignement secondaire ou luxembourgeois ou par un établissement privé agréé par l'État luxembourgeois ; ou
- 2° d'un autre diplôme ou certificat reconnu équivalent à l'un des diplômes ou certificats visés l'Éducation nationale dans ses attributions, ci-après « ministre ».

Art. 5.

(1)

Il est satisfait à l'obligation scolaire lorsque le mineur d'âge est inscrit et suit avec assiduité les cours, activités et stages obligatoires organisés dans le cadre des programmes scolaires :

- 1° par un établissement d'enseignement public relevant de l'État luxembourgeois ;
- 2° par un établissement relevant du champ d'application de la Convention portant statut des par la [loi du 23 décembre 1998](#) ;
- 3° par un établissement privé agréé par l'État luxembourgeois ; ou
- 4° par un établissement d'enseignement établi à l'étranger.

(2)

Il est également satisfait à l'obligation scolaire par un enseignement à domicile réalisé suivant les conditions déterminées par la loi.

(3)

Le mineur à besoins éducatifs spécifiques satisfait à l'obligation scolaire en recevant un enseignement adapté à ses besoins constatés par la commission nationale d'inclusion ou par une commission d'inclusion.

(4)

L'élève qui a atteint l'âge de quinze ans et qui entre en apprentissage satisfait à l'obligation scolaire en fréquentant les cours professionnels concomitants.

(4)

Le mineur d'âge d'au moins seize ans ayant signé un contrat de travail bénéficie d'une dispense de l'obligation scolaire pour la durée de ce contrat de travail.

La demande écrite, accompagnée d'une copie du contrat de travail, est présentée par les personnes titulaires de l'autorité parentale au ministre au plus tard huit jours avant le début de la dispense sollicitée.

Le contrôle est réalisé par le croisement des données du fichier exploité pour le compte de l'Inspection générale de la sécurité sociale avec les données des mineurs bénéficiant d'une dispense de l'obligation scolaire.

La dispense de l'obligation scolaire prend fin le jour suivant la fin du contrat de travail.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement secondaire?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Résultats d'apprentissage médiocres |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Préparation insuffisante des diplômés du premier degré |
| ☐ Taux d'abandon élevé | ☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | |
| ☐ Autres: | |

Le contexte socio-économique et linguistique des élèves continue d'influencer leur parcours scolaire de façon déterminante.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Extrait :

Rapport sur l'éducation Luxembourg 2021 ([Prêt pour l'avenir ? Le troisième rapport sur l'éducation au Luxembourg - Rapport national sur l'éducation au Luxembourg 2021](#))

« Les performances des élèves ne parlant ni le luxembourgeois ni l'allemand à la maison et issus de familles socialement défavorisées ont continué de se dégrader par rapport au dernier rapport sur l'éducation publié en 2021 et ce dans tous les domaines de compétence analysés et indépendamment des conséquences de la pandémie de Covid-19 (cf. Hornung et al., Sonnleitner et al.).

En outre, les élèves issus de foyers socio-économiquement défavorisés, ne parlant aucune des langues d'enseignement à la maison ou fréquentant l'une des deux filières de l'enseignement secondaire général (ESG) sont particulièrement vulnérables dans le système scolaire luxembourgeois. À la lumière des résultats actuels, il apparaît urgent de mettre en place un soutien ciblé afin de remédier aux retards d'apprentissage (aussi dus à la pandémie) de ces élèves. »

Le rapport 2024 sur l'éducation publié le 9 décembre 2024, confirme une fois de plus la situation spécifique du Luxembourg : l'hétérogénéité toujours plus grande de sa population scolaire liée au contexte migratoire et linguistique, mais aussi au statut socio-économique. Malgré l'ambition d'adapter le système éducatif pour le rendre plus équitable et pour donner à tous les enfants et jeunes les meilleures chances possibles de réussite l'hétérogénéité demeure le plus grand défi du système éducatif.

2.3 Enseignement supérieur

Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(a) de la Convention/Recommandation prévoit l'enseignement supérieur. L'accès à l'enseignement supérieur est essentiel pour la réalisation des cibles 4.3³⁹ et 4.4⁴⁰ de l'ODD 4. L'article 4 de la Convention fait obligation aux États de « rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ». L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels précise que cette obligation doit être assurée « par tous les moyens appropriés et notamment l'instauration progressive de la gratuité ». L'enseignement supérieur comprend l'enseignement et la formation techniques et professionnels.

- Veuillez indiquer les efforts entrepris pour que l'enseignement supérieur, y compris l'enseignement et la formation techniques et professionnels, soit accessible à tous dans des conditions d'égalité et en fonction des capacités de chacun et/ou qu'il soit gratuit (plusieurs réponses possibles):

- ☐ L'enseignement supérieur est gratuit
- ☒ L'enseignement supérieur est accessible en fonction des capacités de chacun (évaluées en fonction des qualifications et des expériences pertinentes)
- ☒ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des incitations financières et à des bourses d'études
- ☐ L'enseignement supérieur est accessible grâce à des mesures d'action positive ou affirmative
- ☒ L'enseignement supérieur est accessible grâce à un système de transfert de crédits entre États
- ☒ L'enseignement supérieur propose des parcours d'apprentissage variés et flexibles (des possibilités d'entrée et de réintégration ainsi que la reconnaissance, la validation et l'accréditation des connaissances et des compétences acquises dans le contexte de l'éducation formelle et informelle).
- ☐ Autres:

- Veuillez donner la liste des lois et politiques pertinentes. Le cas échéant, veuillez fournir des renseignements sur les coûts directs (tels que les frais d'inscription et de scolarisation) et indirects (frais d'examen, matériel universitaire, transports, hébergement). Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Les frais d'inscription à l'Université du Luxembourg s'élèvent pour la majorité des formations à 200 respectivement 400€ par semestre. Il n'existe pas de frais de scolarisation. Pour les brevets de technicien supérieur, les frais d'inscription s'élèvent à 150€ par semestre.

En outre, les frais d'inscription/de scolarité sont en parties remboursables via l'aide financière de l'Etat pour études supérieures. Comme mentionné précédemment, l'Aide financière de l'Etat pour études supérieures comporte une bourse de base, une bourse sur critères sociaux, une bourse de mobilité et une bourse familiale, visant ainsi à rendre l'enseignement supérieur accessible à tous.

³⁹ Qui appelle les États à « faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous accès dans des conditions d'égalité à un enseignement technique, professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d'un coût abordable ».

⁴⁰ Qui recommande d'« augmenter nettement le nombre de jeunes et d'adultes disposant des connaissances, notamment techniques et professionnelles, nécessaires à l'emploi, à l'obtention d'un travail décent et à l'entrepreneuriat ».

Des aides financières pour des étudiants à l'Université du Luxembourg non éligibles à une aide financière de l'Etat luxembourgeois et en difficultés financières sont financées par l'Etat à travers une convention entre l'Université du Luxembourg et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur.

L'Université du Luxembourg offre des programmes de soutien complémentaires, tels qu'un programme « Student access to tech » et des « food vouchers ». L'Université dispose aussi de logements étudiants à coût compétitif pour ses étudiants. Les étudiants peuvent par ailleurs bénéficier de repas subventionnés dans les restaurants universitaires. Le transport public est gratuit sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'enseignement supérieur?

- | | |
|--|---|
| ☐ Accès limité | ☐ Nombre insuffisant de professeurs ayant suivi une formation professionnelle |
| ☐ Problèmes d'équité et d'inclusion | ☐ Manque de mécanismes permettant une transition en douceur du secondaire au supérieur |
| ☐ Médiocre qualité des programmes | |
| ☐ Résultats d'apprentissage médiocres | |
| ☐ Autres: | |

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

D'après le Rapport de suivi de l'éducation et de la formation 2023, le taux de diplômés de l'enseignement supérieur parmi la population résidente âgée entre 25 et 34 ans est de 61%, (contre 42% pour l'ensemble de l'UE), ce qui constitue l'un des taux les plus élevés dans l'Union européenne et une nette progression par rapport à 2021 (49,9%).

2.4 Éducation des adultes et autres possibilités d'apprentissage

Pour mémoire : l'article/paragraphe 4(c) de la Convention/Recommandation prévoit l'éducation des adultes et d'autres possibilités d'apprentissage. Si l'ODD 4 appelle les États à « assurer l'accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie », la cible 4.6 les appelle plus particulièrement à « faire en sorte que tous les jeunes et une proportion considérable d'adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter ». De plus, il est demandé aux États, au titre de la cible 4.4, « d'accroître et de diversifier l'offre d'apprentissage, par le biais de multiples modalités d'éducation et de formation, afin que tous les jeunes et tous les adultes, en particulier les filles et les femmes, puissent acquérir les savoirs, les compétences et les aptitudes requises pour un travail décent et pour la vie courante ».

- Veuillez indiquer les mesures prises pour mettre en place un système de formation continue et offrir un accès équitable aux possibilités d'apprentissage et de formation (plusieurs réponses possibles):

- ☒ Possibilités d'éducation pour les personnes n'ayant pas bénéficié de l'enseignement primaire ou n'ayant pas mené à terme le cycle complet de ces études
- ☒ Programmes d'alphabétisation
- ☒ Formation continue (programmes de formation axés sur les connaissances, les compétences et les aptitudes nécessaires au développement personnel et professionnel)
- ☒ Possibilités de formation gratuites
- ☒ Possibilités de formation professionnelle comprenant notamment des programmes de reconversion et de perfectionnement
- ☒ Reconnaissance, validation et certification de l'éducation non formelle et informelle
- ☒ Services gratuits d'orientation professionnelle
- ☒ Ouverture de droits à l'apprentissage tout au long de la vie, notamment au moyen de comptes d'apprentissage, de chèques-éducation, etc.
- ☐ Autres :

- Veuillez apporter des précisions sur les mesures prises:

Le ministère de l'éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse s'emploie chaque année à proposer une palette extrêmement variée de formations de qualité aux adultes.

Celles-ci sont offertes en plusieurs langues et à plusieurs niveaux (débutant, intermédiaire, avancé), afin de faire de la formation tout au long de la vie une réalité pour tout le monde.

Trois types de formations sont proposés et coordonnés par le Service de la formation des adultes :

La 2e voie de qualification qui permet d'accéder aux diplômes et formations reconnus ;

[Ecole nationale pour adultes \(ENAD\) : éducation pour adultes.](#)

Pour élever son niveau de qualification, il est possible de s'engager dans un parcours de la 2e voie de qualification. Différents parcours sont offerts selon les besoins des apprenants en cours du jour en cours du soir, en blended learning et en e-learning.

Les classes de la voie de préparation s'adressent aux adultes qui n'ont pas atteint le niveau requis pour s'inscrire dans une classe qui donne accès aux études secondaires et à la formation professionnelle.

Une organisation modulaire permet à chaque apprenant d'avancer à son rythme et permet aussi l'accueil d'apprenants en cours d'année scolaire.

Ces classes s'adressent aux adultes qui n'ont pas atteint le niveau de 5e requis pour réaliser leurs projets professionnels et personnels. Il en est de même pour des personnes issues de l'immigration, qui ne disposent pas d'un niveau d'éducation reconnu ou des connaissances linguistiques requises pour intégrer le système scolaire luxembourgeois.

Les parcours de formation professionnelle

[L'apprentissage pour adultes](#) s'adresse aux personnes majeures qui souhaitent apprendre un métier ou se réorienter dans la vie professionnelle. Il vise aussi bien les adultes sous contrat de travail que les demandeurs d'emploi inscrits à l'Administration pour le développement de l'emploi (ADEM). Les formations peuvent aboutir au certificat de capacité professionnelle (CCP), au diplôme d'aptitude professionnelle (DAP) ou au diplôme de technicien (DT). Les apprentis adultes sont rémunérés par l'employeur à hauteur du salaire social minimum (SSM).

Les parcours menant à un diplôme de fin d'études secondaires

Des classes de la 4e à la 1re de l'enseignement secondaire classique et secondaire général sont organisées en cours du jour, en blended-learning et en cours du soir.

L'instruction de base pour apprendre à mieux écrire, lire et calculer. Ces cours de l'instruction de base sont gratuits, ils sont proposés en langue luxembourgeoise, française, allemande ou portugaise et s'adressent aux personnes ayant suivi un parcours scolaire et qui désirent améliorer leurs compétences de base, lire, écrire, calculer et naviguer dans un monde de plus en plus digitalisé et aux personnes débutantes en alphabétisation en langue allemande, française ou portugaise. Cette offre est répartie sur les différentes régions du pays.

La formation générale et citoyenne des adultes.

L'université populaire

En activité depuis avril 2021, l'Université populaire, basée dans le sud du pays, regroupe les acteurs publics (Institut national des langues, Centre national de formation professionnelle continue, Service de la formation des adultes) et conventionnés (asbl, communes) œuvrant dans les domaines de la formation des adultes dans une action commune d'éducation populaire.

Dans ses infrastructures modernes et modulables, l'Université populaire décline toutes sortes de formats d'apprentissage, adaptés à la diversité du public et aux sujets abordés : ateliers, cours en ligne, *blended learning*, séminaires, conférences, cycles, etc.

Les domaines de formation qu'elle couvre sont nombreux et divers : deuxième voie de qualification, instruction de base, formation générale, intégration linguistique et socioculturelle des adultes nouvellement arrivés au Luxembourg, cours de langue luxembourgeoise pour adultes dans la Grande Région, inclusion numérique, formation de base et continue des formateurs d'adultes.

L'offre s'étoffe en permanence, pour répondre à la demande. À partir de janvier 2022, les luxembourgophones pourront suivre des cours d'orthographe luxembourgeoise dans les différents sites de l'Université populaire ; en février, l'offre linguistique s'enrichira de cours intensifs de luxembourgeois à visée professionnelle. Avec son siège établi dans le Sud du pays, l'Université s'étend progressivement à l'ensemble du pays.

Avant d'entamer une formation d'adultes, le MENJE propose de faire un bilan des apprentissages et soutient la reconnaissance des diplômes étrangers et la validation des compétences acquises. La **validation des acquis de l'expérience** est un dispositif permettant d'évaluer et de reconnaître une grande diversité de compétences acquises tout au long de la vie dans différents contextes, comme l'éducation, le travail et les loisirs. Ensuite pour trouver la bonne formation, des services de guidance apportent leur soutien pour préciser les besoins personnels et professionnels. En coopération étroite avec la Maison de l'orientation, le Service de la Formation des adultes aident les personnes intéressées à définir et réaliser leur projet de formation d'adultes.

La Maison de l'orientation fait fonction de guichet unique pour les citoyens qui cherchent des informations et des conseils en rapport avec l'orientation scolaire et professionnelle.

Les mesures de soutien facilitant l'accès aux formations :

Le Congé individuel de formation : Les salariés, les indépendants et les personnes exerçant une profession libérale peuvent solliciter le [congé individuel de formation](#), un congé payé spécial pouvant atteindre 80 jours au cours d'une carrière professionnelle.

Le Congé linguistique: Les salariés, les indépendants et les personnes exerçant une profession libérale peuvent demander le congé linguistique, un congé payé spécial pouvant atteindre 200 heures au cours d'une carrière professionnelle pour apprendre ou se perfectionner en luxembourgeois.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation de l'apprentissage et de l'éducation des adultes ?

☐ Accès limité

☐ Manque de financement

☐ Problèmes d'équité et d'inclusion

☐ Résultats d'apprentissage médiocres

☐ Médiocre qualité des programmes

☐ Nombre insuffisant d'éducateurs ayant suivi une formation professionnelle

☐ Autres:

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

3. Qualité du cadre d'enseignement et d'apprentissage

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2, 4(b) et 5(b) de la Convention/Recommandation prévoient une éducation de qualité.

*La qualité de l'éducation est essentielle à la réalisation de toutes les cibles de l'ODD 4. Elle est aussi tout particulièrement mise en avant dans la cible 4.a, qui recommande aux États de « **faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les établissements existants à cette fin et fournir un cadre d'apprentissage effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous** ».*

3.1 Mesures d'ordre général

- Veuillez indiquer si le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation nécessaires à l'établissement et au bon fonctionnement des établissements d'enseignement publics en ce qui concerne les aspects suivants :

- ☒ La supervision et les inspections par les services de l'État
- ☒ La santé et l'assainissement
- ☒ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris notamment de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).
- ☒ Les infrastructures
- ☒ Le programme d'enseignement
- ☒ Le rapport élèves/enseignant
- ☒ Les frais de scolarité (le cas échéant)

☐ Autres

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

Des informations pourront être ajoutées sur les politiques, protocoles ou codes de conduite en vigueur.

Les infrastructures scolaires

Les communes mettent à disposition les infrastructures et équipements nécessaires à l'enseignement fondamental. L'Etat est en charge de la conception et de la construction des infrastructures pour l'enseignement secondaire et ainsi que pour les centres de compétences. Les constructions doivent répondre à des normes de sécurité, respecter des surfaces minimales etc.

À côté des normes de sécurité et de surfaces minimales à respecter le gouvernement encourage les maîtres d'ouvrage à considérer également les aspects pédagogiques et de prendre en compte le fait qu'une école est bien plus qu'un simple bâtiment. Tout en étant bien sûr un lieu d'apprentissage, elle est aussi un lieu de vie, où les élèves, et leurs enseignants, passent une grande partie de la journée. Les recherches en pédagogie ont connu un intense développement ces dernières années ; elles incluent des travaux approfondis sur les espaces et l'architecture scolaires, ces derniers ayant un impact considérable sur l'enseignement et l'apprentissage.

Le Luxembourg met ainsi en place de modèles alternatifs et inclusifs, aptes à faciliter l'innovation pédagogique et à inclure davantage les élèves à besoins spécifiques.

Apprendre et enseigner au 21^e siècle requièrent des équipements technologiques à la pointe de l'existant. Une nécessité alors que l'éducation par le numérique et l'éducation au numérique (Digital(4)Education) constituent l'un des axes centraux de l'initiative gouvernementale Digital Luxembourg. Les ateliers de la formation professionnelle doivent être équipés de manière à répondre aux exigences les plus actuelles. Le Luxembourg considère ainsi que des équipements de pointe sont un facteur de motivation supplémentaire pour des jeunes baignés dans les HiTech dès la petite enfance.

La conception du site des établissements scolaires et des bâtiments eux-mêmes doit être respectueuse de l'environnement et proposer une architecture moderne avec des espaces adaptés aux besoins de la vie scolaire quotidienne. Elle doit refléter et inclure les dimensions de la convivialité, de la modernité et du développement durable, au cœur des attentes de la jeune génération.

Cadre d'apprentissage – Lutte contre le harcèlement

La campagne d'information et de sensibilisation « Exit Mobbing » a pour objectif de détabouiser ce phénomène pour que les victimes se déculpabilisent et osent demander de l'aide au sein de leur établissement, et pour que les témoins ne détournent plus le regard. Cette action invite ainsi à parler ouvertement des conséquences pour tout le monde, dont les auteurs.

[Exit Mobbing : lutter contre le harcèlement et le cyberharcèlement - Thèmes - Éducation nationale, Enfance et Jeunesse - Luxembourg](#)

Voir aussi loi du 13 juin 2023 portant sur le bien-être des élèves et l'éducation inclusive

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne la réalisation d'une éducation de qualité?

- | | |
|--|---|
| ☐ Des cadres d'apprentissage peu stimulants ou inappropriés | ☐ La mauvaise qualité des infrastructures scolaires et des supports pédagogiques |
| ☐ Les violences en milieu scolaire | ☐ Le soutien insuffisant des parents à l'éducation |
| ☐ Le coût de l'éducation | ☐ La distance entre l'école et le domicile |
| ☐ Les conflits ou les crises | |
| ☐ Autres: | |

/

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

/

3.2 Personnel éducatif

*Pour mémoire: l'article/paragraphe 4(d) de la Convention/Recommandation s'applique au personnel éducatif. Cette rubrique correspond à la cible 4(c), qui est entièrement consacrée à la profession enseignante et appelle les États à « **accroître nettement le nombre d'enseignants qualifiés** ».*

- Veuillez indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions d'enseignement et de travail du personnel éducatif, en ce qui concerne en particulier le personnel enseignant à tous niveaux, ainsi que la formation à la profession d'enseignant (plusieurs réponses possibles):

- ☒ La formation des enseignants est exempte de toute discrimination.
- ☒ Les salaires moyens des enseignants sont compétitifs ou au moins comparables à ceux qui sont versés dans d'autres professions exigeant des qualifications similaires ou équivalentes (à tous les niveaux).
- ☒ Formation initiale et développement professionnel continu assurés.
- ☒ Normes et qualifications minimales requises pour exercer la profession d'enseignant.
- ☒ Des mesures ont été prises pour renforcer le statut social et l'attractivité de la profession d'enseignant.
- ☒ Des mesures ont été prises pour renforcer la diversité au sein de la profession enseignante ainsi que pour corriger les déséquilibres entre les genres à différents niveaux d'enseignement.
- ☐ Mise en place d'un système de suivi des performances.
- ☐ Des mesures ont été adoptées pour accroître le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité dans l'enseignement.
- ☐ Autres:

- Veuillez préciser chacune des mesures prises:

Formation initiale requise :

[Instituteur \(m/f\) dans l'enseignement fondamental - Métiers du système éducatif - Education nationale, Enfance et Jeunesse - Luxembourg](#)

[Enseignant \(m/f\) dans l'enseignement secondaire - Métiers du système éducatif - Education nationale, Enfance et Jeunesse - Luxembourg](#)

Le développement professionnel continu est obligatoire pour tous les enseignants, voir dispositions stage et formation continue sur le site de l'institut de Formation de l'Education Nationale

[L'Institut – IFEN](#)

Campagne pour l'attractivité de la profession d'enseignant : [Nos enseignants | MENJE](#)

Salaires des enseignants :

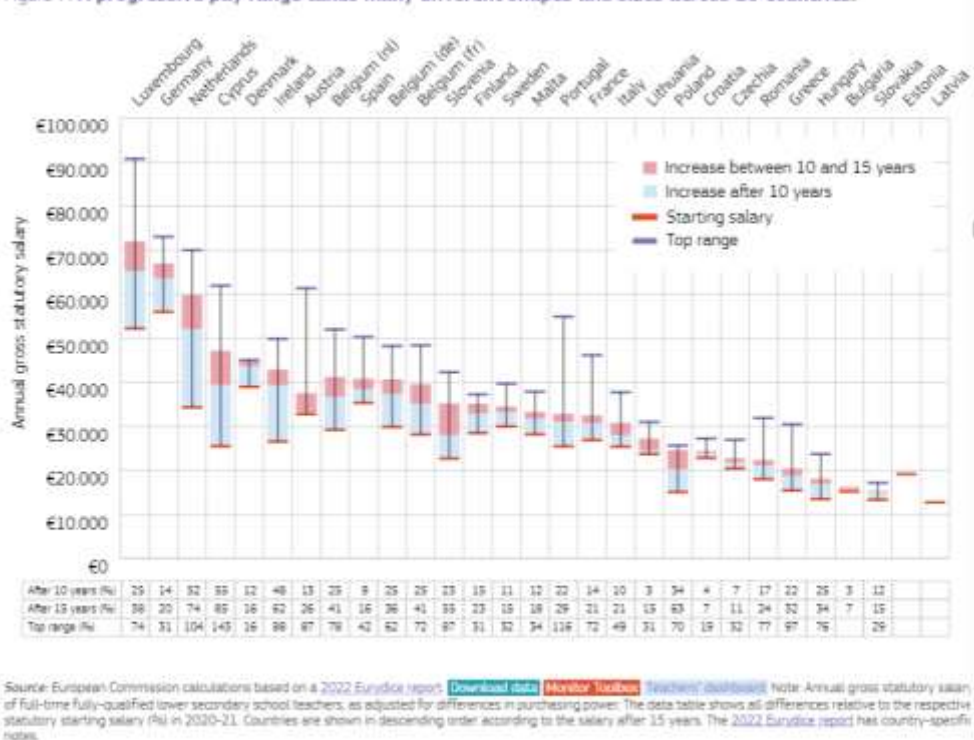
Selon les données de l'OCDE les enseignants luxembourgeois sont parmi les mieux payés des pays membres de l'OCDE, En 2023, le salaire minimum statutaire (salaire

de départ avec qualifications minimales) des enseignants du secondaire inférieur au Luxembourg atteindra 92 670 USD, soit 115 % de plus que la moyenne de l'OCDE (43 058 USD).

Source: OECD (2024), Table D3.3 and the OECD Data Explorer, <https://data-explorer.oecd.org/>. F

Voir aussi :

Figure 7. A progressive pay range takes many different shapes and sizes across EU countries.



European Commission: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, *Education and training monitor 2023 – Comparative report*, Publications Office of the European Union, 2023, <https://data.europa.eu/doi/10.2766/936303>

- Quelles sont les difficultés rencontrées en ce qui concerne le personnel éducatif?

- ☒ Pénurie de personnel enseignant
- ☐ Pénurie de personnel enseignant qualifié, formé et motivé
- ☐ Nombre insuffisant de centres de formation
- ☐ Autres:
- ☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique
- ☐ Rapport élèves/enseignant élevé.

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

Pour faire face à la pénurie d'enseignants le Luxembourg avait ouvert des voies de formation à des personnes n'ayant pas suivi le cursus classique mais qui avaient une formation dans une

des matières prévues au plan d'études de l'enseignement fondamental. Ce programme a été remplacé par une nouvelle formation pour rejoindre la profession d'enseignant à partir de la rentrée 2023/2024.

L'Université du Luxembourg offre désormais un bachelor en formation pédagogique (BFP) permettant à un plus grand nombre d'étudiants de se lancer dans la profession d'enseignant du fondamental. Le cursus de deux semestres développe les compétences pédagogiques et didactiques nécessaires pour enseigner dans un milieu scolaire plurilingue et multiculturel.

Le BFP deviendra ainsi une porte d'entrée supplémentaire au corps enseignant du fondamental au Luxembourg. Le bachelor en sciences de l'éducation de l'Université existant, un cursus de quatre ans, continuera à former des diplômés qui auront accès de suite au métier d'enseignant.

3.3 Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Pour mémoire:

l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation prévoit le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette rubrique correspond à la cible 4.7⁴¹. Veuillez noter que cette section contribue au suivi général de l'article/paragraphe 5(1)(a) de la Convention/Recommandation tandis que la consultation portant sur la Recommandation de 1974 sur l'éducation pour la compréhension, la coopération et la paix internationales et l'éducation relative aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales servira tout particulièrement à assurer le suivi de l'indicateur 4.7.1 relatif à l'ODD 4.

- Veuillez indiquer les efforts engagés au niveau national pour mettre l'éducation au service du plein épanouissement de la personne humaine et du plein respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales (plusieurs réponses possibles):

- ☒ L'éducation aux droits de l'homme est intégrée dans les programmes d'enseignement.
- ☒ L'éducation aux droits de l'homme comprend des activités scolaires et/ou extrascolaires.

☐ Autres:

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

⁴¹

Qui appelle les États à « faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l'éducation en faveur du développement durable et de modes de vie durables, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la promotion d'une culture de paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l'appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture au développement durable ».

3.4 Acteurs non étatiques de l'éducation

Pour mémoire: les articles/paragraphes 2(c) et 5(1)(b) de la Convention/Recommandation prévoient l'éducation non étatique⁴².

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation non étatique de qualité (plusieurs réponses possibles):

☒ Les dispositions juridiques interdisant la discrimination pour les motifs énumérés par la Convention/Recommandation⁴³ s'appliquent expressément aux établissements d'enseignement non étatiques. *Veuillez préciser:*

[Loi du 13 juin 2003 concernant les relations en... - Legilux](#)

Loi concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé

☒ Des politiques ont été adoptées pour que le développement de l'éducation non étatique ne soit pas source de discrimination et faire en sorte que les acteurs non étatiques proposent d'autres possibilités d'apprentissage. *Veuillez préciser:*

Voir les dispositions de la loi du 13 juin 2003

☒ Les dispositions juridiques garantissent le droit des parents ou des tuteurs légaux d'assurer une éducation religieuse et morale à leurs enfants. *Veuillez préciser:*

Le Grand-Duché de Luxembourg reconnaît la liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, article 24 de la Constitution :

« La liberté de manifester ses convictions philosophiques ou religieuses, celle d'adhérer ou de ne pas adhérer à une religion sont garanties, hormis les infractions commises à l'occasion de l'exercice de ces libertés.

La liberté des cultes et celle de leur exercice sont garanties, hormis les infractions commises à l'occasion de l'exercice de ces libertés.

Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte ni d'en observer les jours de repos.”

⁴² Privé, confessionnel ou géré par des ONG ou des acteurs communautaires.

⁴³ Voir: article/paragraphe 1(1).

☒ Le cadre juridique ou réglementaire définit les conditions et les normes minimales en matière d'éducation en ce qui concerne la création et le bon fonctionnement des établissements d'enseignement non étatiques.

[Veuillez préciser les domaines concernés :](#)

☒ L'inscription

☒ La supervision et les inspections par les services de l'État

☒ Les qualifications des enseignants

☒ La santé et l'assainissement

☒ La sécurité : les enfants bénéficient d'un cadre d'apprentissage sûr, exempt de violence ou de harcèlement, y compris de violence liée au genre en milieu scolaire (dans les écoles et à leurs abords).

☒ L'infrastructure

☒ Le programme d'enseignement

☒ Le rapport élèves/enseignant

☒ Les frais de scolarité

☒ La fermeture des établissements d'enseignement

☐ Autres

[- Veuillez préciser:](#)

[Loi du 13 juin 2003 concernant les relations en... - Legilux](#)

Loi concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé

[- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation non étatique ?](#)

☐ Mauvaise qualité des infrastructures éducatives et du matériel pédagogique

☐ Problèmes d'équité et d'inclusion

☐ Nombre insuffisant d'enseignants ayant suivi une formation professionnelle

☐ Capacités insuffisantes du gouvernement en termes de réglementation et de suivi

☐ Rapport élèves/enseignant élevé

☐ Autres:

[- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.](#)

3.5 Éducation numérique

L'éducation numérique permet d'améliorer l'accès mais elle peut aussi entraîner des difficultés en termes de qualité de l'éducation et d'inclusion ⁴⁴.

- Veuillez indiquer les mesures prises pour garantir une éducation numérique de qualité (plusieurs réponses possibles):

- ☒ L'utilisation des technologies numériques dans l'éducation est prévue dans le cadre juridique.

Veuillez indiquer les textes et dispositions pertinents:

- ☒ Les dispositions de la législation, des politiques, des stratégies ou des plans de base concernant la gestion, la confidentialité, la sécurité, le stockage, le transfert, l'utilisation et le partage interne et externe des données relatives à l'éducation ont pour objet de garantir le droit à la vie privée des apprenants et des parties prenantes de l'éducation (consentement éclairé, politiques d'utilisation transparentes, etc.)
- ☒ Les cadres réglementaires définissent des normes minimales en matière d'éducation numérique applicables par l'ensemble des acteurs de l'éducation.
- ☒ Des mesures ont été adoptées pour éliminer les difficultés d'accès aux contenus numériques⁴⁵, notamment en garantissant l'accès à des contenus numériques conformes aux programmes scolaires, disponibles sur des plates-formes nationales gratuites, publiques et multimodales ; des contenus de qualité, disponibles dans les matières principales et dans la ou les langues nationales officielles, sont conçus avec des fonctionnalités inclusives afin d'aider les apprenants handicapés.
- ☒ Les compétences numériques sont intégrées dans les programmes de formation initiale et en cours d'emploi des enseignants ainsi que dans les programmes de formation en leadership afin de créer une culture de l'innovation numérique et de la croissance ancrée dans les principes d'équité et d'inclusion qui ouvre la voie au développement professionnel continu du personnel en place ou en cours de recrutement.
- ☒ Les compétences nécessaires à l'adaptation aux évolutions futures (compétences numériques, compétences en matière de données et d'IA, sens critique, etc.) sont intégrées au programme officiel à tous les niveaux d'enseignement.
- ☒ Des mesures ont été prises pour réduire la fracture numérique, notamment en garantissant un approvisionnement fiable en électricité, une bonne connectivité internet à l'école et au domicile mais aussi en assurant l'accès à des appareils adaptés à l'apprentissage et à l'enseignement, à des logiciels sûrs et durables, à des plates-formes sécurisées et à des systèmes intégrés de données sur l'éducation.
- ☒ Un budget bien établi, durable et rentable, financé par des sources diverses et par la coopération intersectorielle ; des rapports budgétaires mettant l'accent sur l'impact et liés aux objectifs stratégiques régionaux.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

⁴⁴ Voir l'Observation générale n° 25 (2021) du Comité des droits de l'enfant sur les droits de l'enfant en relation avec l'environnement numérique.

⁴⁵ Absence de connexion à internet, infrastructures de base ou d'équipements.

En 2020 le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a présenté son initiative « digital, tout simplement – Les compétences du futur pour des enfants forts ».

Pour relever le défi digital le gouvernement considère qu'il est essentiel de former des citoyens qui comprennent l'univers digital et qui, de simples consommateurs, deviennent acteurs. À la passivité des journées passées sur le smartphone, doit succéder la stimulation à questionner, innover, résoudre des problèmes, chercher des solutions.

L'initiative témoigne de la centralité de cinq de ces compétences du 21e siècle :

- Pensée critique
- Créativité
- Communication
- Collaboration
- Coding

La meilleure façon de transmettre ces compétences essentielles est de suivre une approche adaptée à l'âge des enfants, privilégiant un apprentissage ludique, encourageant l'autonomie et la participation active. La démarche doit donner envie de résoudre des problèmes et trouver des solutions. Conscient de l'importance d'un enseignement responsable et qualifié au digital et par le digital, le ministère a conçu une démarche globale, suivant des lignes directrices et agissant sur des niveaux complémentaires.

L'initiative, s'articule autour de trois projets phares :

- un cadre général,
- l'enseignement du coding,
- une campagne sur l'usage des écrans.

L'enseignement du coding fait partie d'un concept global d'éducation aux médias et par les médias, lequel engage l'ensemble des enseignants et des disciplines scolaires.

Ce concept se concrétise dans le ***Guide de référence pour l'éducation aux et par les médias*** offre aux enseignants et aussi aux éducateurs un cadre pratique, destiné à les aider à sensibiliser et former les jeunes à l'usage des médias, dans une approche transversale.

[Neue Version des 'Medienkompass' verfügbar | SCRIPT](#)

Le guide comprend 16 compétences permettant de construire étape par étape les compétences médiatiques et digitales tout au long du parcours éducatif. Ces compétences se rattachent à cinq grands domaines de compétences. Le troisième domaine, « Création de contenus » inclut le coding.

1. Informations et données : sélection judicieuse et ciblée de sources, évaluation et utilisation critique d'informations.
2. Communication et collaboration : maîtrise des règles d'une communication sûre et ciblée et utilisation responsable des médias pour collaborer.

3. Création de contenus : connaissance des possibilités de production de médias et leur mise en oeuvre de manière créative et adaptée aux destinataires, connaissance des stratégies de résolution de problèmes et des bases de la programmation (ou coding).
4. Protection des données et sécurité : gestion responsable de ses propres données et celles d'autrui, compréhension des risques et des dangers des environnements numériques et prise de mesures de sécurité appropriées.
5. Environnement numérique : connaissances de base nécessaires à la résolution de problèmes techniques simples ; capacité de se servir des médias avec discernement et d'adopter un comportement responsable et créatif dans son propre rapport avec les médias.

La mise en œuvre de ces domaines de compétences dans les cours incombe à l'ensemble des enseignants. Les compétences médiatiques sont en effet des compétences transversales à acquérir pour participer pleinement à la société numérique, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Les enfants et les adolescents doivent ainsi être aptes à répondre de manière sûre, réfléchie, responsable et créative aux exigences du monde des médias. Le guide est fondé sur le cadre de référence européen des compétences digitales pour les citoyens (European Digital Competence Framework for Citizens).

Le développement des compétences en *coding* et de la pensée computationnelle est ancré de manière systématique dans les programmes officiels des enseignements fondamental et secondaire.

À l'école fondamentale, le coding a été introduit dès la rentrée 2020-2021 au cycle 4 dans le cours de mathématiques puis à partir de 2021-2022 aux cycles 1 à 3 dans toutes les disciplines, de façon transversale.

Dès 2019-2020, des formations continues, des échanges de bonnes pratiques et des séances de test de matériels sont proposés aux enseignants des écoles fondamentales. La mise en route de l'apprentissage du coding est encadré par des instituteurs spécialisés en compétences numériques .

L'objectif est de promouvoir et de développer des approches créatives en ce qui concerne le *coding* dans des domaines aussi variés que les Big Data ou mégadonnées, l'intelligence artificielle ou encore l'automatisation. L'enjeu pour les jeunes consistera à comprendre les mécanismes de la digitalisation et de saisir leurs propres opportunités de s'y impliquer activement et de façon créatrice.

Dans l'enseignement secondaire, les sciences informatiques constituent une nouvelle discipline depuis 2021-2022, avec une entrée en vigueur progressive.

La section I à l'enseignement secondaire classique autant que le diplôme de technicien en smart technologies ou en informatique sont venus étoffer l'offre scolaire et préparent les jeunes d'aujourd'hui aux professions de demain. Offerte dans quatre lycées, la section I, avec une solide introduction aux nouvelles technologies, mais aussi un accent sur la culture générale et la créativité des élèves, propose un enseignement adapté pour poursuivre des études supérieures spécialisées.

Les élèves en *Smart technologies* sont amenés à faire le lien entre l'informatique et les différents domaines techniques pour pouvoir, au terme de leur formation, planifier, réaliser et documenter des projets, faire communiquer des appareils et des systèmes informatiques différents, faire fonctionner et entretenir des installations électriques complexes, reconnaître et réparer des pannes dans les installations techniques et conseiller des clients.

Lancé en 2022 à Belval, le Digital Learning Hub offre aux adultes des formations continues pour approfondir leurs connaissances du monde digital.

L'École 42, une école de coding à réputation internationale, a démarré fin 2023 sur un site à Luxembourg.

Le 1er octobre 2024, le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la jeunesse a lancé une vaste campagne pour sensibiliser les parents, mais aussi le grand public, à une « *Screen-Life-Balance* » saine. Cette campagne s'étendra sur toute l'année scolaire 2024/2025.

Axé sur les recommandations en matière de temps d'écran pour différentes catégories d'âge, le premier volet de la campagne se décline sur différents niveaux de communication :

- affichage dans l'espace public ;
- spots radio et télévision ;
- annonces dans la presse ;
- médias sociaux ;
- un site web www.secher.digital, qui reprend les recommandations pour garantir une *Screen-Life -Balance* saine, mais aussi le calendrier des événements autour de la thématique s'adressant aux parents et aux élèves.

Une deuxième phase de la campagne, prévue pour début 2025, présentera un paquet de mesures destinées à promouvoir des activités analogues dans les domaines du sport, de la culture et de la créativité, pour assurer un meilleur équilibre entre le temps d'écrans et d'autres activités essentielles au développement sain et harmonieux des enfants.

[Fir eng gesond Screen-Life-Balance vun eise Kanner - secher.digital](http://www.secher.digital)

Le programme One2One vise à équiper tous les élèves d'une tablette électronique ou d'un ordinateur. Plus de 17.000 élèves disposent aujourd'hui d'une tablette mise à disposition par le ministère. Par ailleurs, tous les élèves et l'ensemble du personnel des écoles sont connectés à la plateforme Teams. Ces deux outils essentiels ont contribué à rendre le système éducatif plus résilient au cours de la crise de la covid 19.

- Quelles sont les difficultés rencontrées dans l'éducation numérique (plusieurs réponses possibles)?

- ☐ Manque de contenus d'enseignement et d'apprentissage numérique de qualité et conformes aux programmes à l'appui de parcours d'apprentissage et d'enseignement flexibles
- ☐ Équité et inclusion insuffisantes dans les solutions d'apprentissage numérique
- ☐ Des mesures de sécurité et un soutien informatique insuffisants pour répondre aux problèmes de sécurité des enfants en ligne ou réduire les risques dans le domaine de la cybersécurité
- ☐ Autres:
- ☐ Accès limité à internet et/ou à l'électricité
- ☐ Accès limité au matériel (appareils, chargeurs, etc.)
- ☐ Difficultés en ce qui concerne la réglementation de l'utilisation des solutions d'éducation numérique
- ☐ Difficultés en ce qui concerne le financement durable de solutions d'éducation numérique à l'échelle nationale
- ☐ Développement des compétences numériques insuffisant pour que les technologies numériques soient exploitées avec profit dans la pratique enseignante
- ☐ Les solutions, décousues ou fragmentaires, ne sont pas systématisées ou réglementées au niveau central

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

4 Le renforcement des systèmes de gouvernance

Pour mémoire:

le Cadre d'action Éducation 2030 énonce :

« pour garantir la qualité de l'éducation et réunir les conditions voulues pour que les apprentissages donnent des résultats probants, les gouvernements devraient **renforcer leurs systèmes éducatifs en établissant et en perfectionnant des mécanismes de gouvernance et de mise en jeu des responsabilités adaptés, efficaces et inclusifs ; des systèmes d'assurance qualité ; des systèmes d'information pour la gestion de l'éducation ; des procédures et des dispositifs de financement transparents et efficaces ainsi que des modalités de gestion des établissements, tout en veillant à ce que des données fiables, actualisées et accessibles soient disponibles** » (para. 18).

- Veuillez indiquer les mesures prises en ce qui concerne la gouvernance (plusieurs réponses possibles):

☒ Des mécanismes de suivi ont été mis en place pour évaluer la conformité avec les obligations au titre du droit à l'éducation, y compris au moyen de systèmes de gestion de l'information.

☒ Les résultats des processus de suivi sont rendus publics. [Veuillez indiquer le lien:](#)

- ☒ Les processus de suivi sont participatifs, inclusifs et réguliers.
- ☒ La gouvernance de l'éducation est régie selon une approche sectorielle et multisectorielle.
- ☒ Les ressources financières sont utilisées de façon à donner la priorité à une éducation publique, gratuite et de qualité ; elles sont dotées de crédits suffisants dans les plans du gouvernement.
- ☒ L'allocation des ressources à l'éducation est décidée selon un processus transparent.
- ☒ La planification et la programmation tiennent compte des crises et des risques de catastrophes et prévoient notamment la mise en place d'une éducation de qualité dans les situations d'urgence.
- ☒ Les collectivités locales bénéficient de mesures de décentralisation et les écoles jouissent d'une certaine autonomie afin que l'enseignement soit adapté au contexte.

- Veuillez apporter des précisions sur chacune des mesures prises:

Les compétences du ministère de l'Education nationale de l'Enfance et de la Jeunesse

Depuis 2023 les compétences du ministère ont été largement étendues en vue de faciliter la mise en œuvre de politiques centrées sur les permettant une approche plus holistique et globale. En effet le MENJE compte parmi les secteurs dont il est responsable, l'enseignement primaire et secondaire, la formation professionnelle et la formation des adultes, l'inclusion des enfants à besoins spécifiques, la protection de l'enfance, la Jeunesse, l'enseignement musical et l'éducation non-formelle incluant la Petite Enfance.

Nouvelle structure de gouvernance au niveau de l'école fondamentale :

Le 31 mai 2017, la Chambre des députés a voté la loi qui prévoit la création de quinze directions de région dans l'enseignement fondamental, qui remplacent les arrondissements d'inspection traditionnels.

Les directions de région, qui ont remplacé les structures de l'inspection de l'enseignement fondamental, sont composées de directeurs de région et de directeurs adjoints, dont le nombre peut varier de deux à quatre selon la région. Les directeurs de région reçoivent une formation spécifique adaptée à leur mission.

Les directions de région assurent la gestion administrative et la surveillance pédagogique des écoles fondamentales. Parmi les missions des directions de région figurent la consultation et l'accompagnement des professionnels, l'insertion professionnelle des jeunes enseignants et éducateurs, la gestion des relations au sein des équipes pédagogiques dans les écoles et les relations entre l'école et les élèves et l'école et les parents.

En concertation avec les présidents des comités d'écoles, les directions de région déterminent les grands axes des mesures de développement scolaire, suivent la mise en œuvre des plans de développement scolaire, organisent les mesures d'inclusion scolaire des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques et déterminent les priorités en matière de formation des acteurs, notamment en vue de l'établissement d'une collaboration effective et confiante entre les écoles et les structures d'éducation et d'accueil du secteur non formel. En englobant tous les acteurs du secteur de l'éducation et de l'enseignement au sein d'une région, des directions de région feront progressivement également office de guichet unique

pour toutes les questions relatives à l'encadrement et à la scolarisation des enfants de cette région.

Le rôle des présidents des comités d'écoles a également été consolidé, ils sont davantage impliqués dans le processus du développement scolaire des écoles. Les écoles peuvent solliciter auprès des Directions de région l'aide d'un instituteur spécialisé en développement scolaire, qui est l'interlocuteur du président du comité d'école au sujet du plan de développement scolaire ainsi que des enseignants en matière d'organisation et de gestion journalière des apprentissages.

La prise en charge et l'encadrement des enfants à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques aux niveaux local et régional a également été réorganisée (voir également plus haut). Ainsi, 150 instituteurs spécialisés ont été recrutés et qui ont été affectés, au niveau local, aux écoles.

Au niveau régional, les équipes de soutien des élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques assurent l'élaboration d'un premier diagnostic et le suivi de la prise en charge des élèves concernés, sous la responsabilité directe de la direction de région et en collaboration avec les intervenants scolaires.

Processus « L'éducation par le dialogue » :

Depuis 2018 le ministre Claude Meisch reçoit ou se déplace régulièrement auprès des partenaires de l'éducation dans tous les domaines qui concernent le ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse : des agents de l'éducation formelle et non-formelle sur le terrain, des enseignants, des parents d'élèves, des représentants des services d'éducation et d'accueil, les chambres professionnelles, les syndicats, les directions de l'enseignement fondamental et du secondaire.

- Quelles sont les difficultés rencontrées en matière de gouvernance?

- | | |
|---|---|
| ☐ Contraintes budgétaires | ☐ Environnement juridique et politique inexistant, peu porteur, incompatible ou obsolète |
| ☐ Absence de participation des parties concernées et coopération et coordination insuffisantes à plusieurs niveaux | ☐ Systèmes de suivi inexistant ou défectueux, manque de données fiables |
| ☐ Manque de dialogue avec les syndicats enseignants | |
| ☐ Autres: | |

/

- Veuillez préciser. Des données quantitatives succinctes pourront être ajoutées si nécessaire.

/

III. Moyens mis en place pour sensibiliser les différentes autorités du pays à ces instruments

Pour mémoire: les organes directeurs de l'UNESCO ont souligné la nécessité des actions de sensibilisation. Étant donné l'importance de l'action normative au niveau national, il importe que le texte de la Convention soit largement diffusé, avec le concours des commissions nationales pour l'UNESCO.

- Des activités ont-elles été entreprises pour appeler l'attention des différentes autorités du pays sur la Convention et la Recommandation et sur leurs dispositions relatives au droit à l'éducation, et pour les sensibiliser aux principes de non-discrimination et d'égalité des chances dans le domaine de l'éducation ? (Plusieurs réponses possibles)

☐ Traduction de la Convention/Recommandation dans les langues nationales et, si possible, dans les langues locales

☒ Diffusion de la Convention/Recommandation et sensibilisation à ses principales dispositions ou aux principes fondamentaux en matière de droit à l'éducation notamment à l'aide de supports et de ressources appropriés

☒ Activités entreprises par les commissions nationales ou avec leur concours en vue de plaider pour la non-discrimination et l'égalité des chances dans le domaine de l'éducation et de susciter un débat sur les grandes questions concernant les droits énoncés dans les instruments

☐ Autres:

--

Ce document est imprimé sur du papier recyclé.